

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO CONVOCATORIA PÚBLICA CON DESTINO AL MERCADO
REGULADO

COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO DE RUITOQUE S.A. E.S.P.
PARA EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2030.

FLORIDABLANCA, MARZO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES	3
1. OBJETO.....	3
1.1 RÉGIMEN JURÍDICO.....	3
1.2. PLAZO PARA CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES.....	3
1.3. CRONOGRAMA	4
2. REQUISITOS HABILITANTES	4
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	7
3.1 NECESIDADES DE ENERGÍA	7
3.1.1. PRODUCTO No. 1	7
3.1.2. PRODUCTO No. 2	9
4. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN	10
4.1. OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN CONSULTA.....	10
4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.....	10
4.3. PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.	11
4.4 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.	11
4.5 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.	12
5. GARANTÍAS	12
5.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	12
5.1.2. Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones:	12
5.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.....	15
6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	16
6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.....	16
6.3 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.....	18
7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PUBLICA	18
7.1 NOTIFICACIÓN DE AGENTES ASIGNADOS.	19
ANEXO 2. PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR.....	30
ANEXO 2. PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR.....	31
ANEXO 3. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.....	32
ANEXO No. 4 MODELO PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES (GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA)	34
ANEXO No. 5 MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE QUE RESULTE FAVORECIDO	36
ANEXO No. 6 MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA RUITOQUE S.A. E.S.P.	39
ANEXO No. 7 OFERTA MERCANTIL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA..	42

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES

1. OBJETO

RUITOQUE S.A. E.S.P. en adelante **RUITOQUE** está interesado en recibir ofertas por parte de todas las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación, para el suministro de energía eléctrica durante el período comprendido entre el **01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030** para abastecer la demanda de energía de su mercado regulado, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019.

RUITOQUE podrá contratar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta el monto indicado en la Oferta reserva entregada al ASIC.

Será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para celebrar y ejecutar el negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil de suministro de energía.

1.1 RÉGIMEN JURÍDICO

El (Los) negocio(s) jurídico(s) subyacente(s) a la Oferta Mercantil(s) que surja(n) como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se regirá(n), en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del Derecho Privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

1.2. PLAZO PARA CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para consulta en la página del SICEP www.xm.com.co a partir del día 14 marzo de 2025. Todos los agentes que se encuentren interesados podrán presentar sus solicitudes de aclaración a los pliegos de condiciones hasta las 18:00 horas del 20 de marzo de 2025. Todas las aclaraciones deberán ser remitidas al correo electrónico dbohorquez@ruitoqueesp.com marcando el asunto del correo como convocatoria CP-RTQC2025-001.

Sí producto de los comentarios o aclaraciones recibidas de los interesados, **RUTIOQUE** considera necesario modificar los pliegos de condiciones o realizar adendas, estas se publicarán en la página del SICEP www.xm.com.co; además se le informará a todos los oferentes interesados en la misma

fecha de publicación de las adendas que los pliegos fueron modificados y que se encuentran disponibles en la página web.

Surtido el proceso anteriormente descrito, los Pliegos de condiciones definitivos, estarán disponibles a partir del 27 de marzo de 2025. Los pliegos de condiciones definitivos no serán sujetos a modificaciones posteriores a su publicación.

Todas las solicitudes relacionadas con la presente convocatoria deberán ser dirigidas a nombre de Javier Leonardo Camacho Ariza, Gerente General de **RUITOQUE**.

El empleado responsable de la convocatoria es: Daniel Fernando Bohórquez Vargas, Celular 3172780351 dbohornez@ruitoqueesp.com

1.3. CRONOGRAMA

La convocatoria se registrá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en SICEP y teniendo en cuenta lo establecido a continuación:

Fecha	Descripción
14 de Marzo de 2025	Aviso de la convocatoria.
14 de Marzo de 2025	Publicación en el SICEP del Pliego de Condiciones para consulta.
20 de Marzo de 2025	Plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones en consulta.
27 de Marzo de 2025	Publicación Pliego de Condiciones definitivo
10 de Abril de 2025 a las 18:00 horas	Entrega de la Oferta Reserva
10 de Abril de 2025 a las 18:00 horas	Plazo máximo para entrega de ofertas y requisitos habilitantes
21 de Abril de 2025 a las 18:00 horas	Subsanación de requisitos habilitantes
23 de Abril de 2024 a las 18:00 horas	Verificación de requisitos habilitantes
25 de Abril de 2024 a las 16:00 horas	Evaluación de ofertas en audiencia pública
15 de Mayo de 2025	Plazo máximo para la formalización del contrato.
21 de Mayo de 2025	Plazo máximo para registro del contrato ante el ASIC

2. REQUISITOS HABILITANTES

RUITOQUE otorgará un plazo no menor a 10 días hábiles para la preparación de los requisitos habilitantes y las ofertas, los cuales empezarán a contarse a partir de la fecha de publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.

Los agentes interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, así como los siguientes requisitos habilitantes

1. Carta de presentación de la oferta firmada por el representante legal o por el apoderado del proponente. Ver anexo 3 Modelo carta de presentación.
2. Certificado de existencia y representación legal con fecha no superior a 30 días o el documento pertinente que de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
3. Registro Único Tributario – RUT.
4. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, formalizar el negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil y todos relacionadas directa o indirectamente con la presente convocatoria.
5. Garantía de seriedad de la oferta en original debidamente firmada (firma digital certificada). El Oferente deberá presentar el pagaré en blanco con carta de instrucciones de acuerdo con el modelo adjunto al pliego en el anexo 4, el cual será ejecutado por RUITOQUE en caso de que no se lleve a cabo la firma del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la Audiencia Pública de adjudicación por responsabilidad del Proponente. Esta garantía, además de ser cargada en el SICEP, deberá ser enviada por medio electrónico al buzón: dbohорquez@ruitoqueesp.com.
6. Certificado expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC., en el cual conste su registro como agente activo del Mercado Mayorista (Generador y/o Comercializador), así como paz y salvo por todo concepto, con fecha de expedición no mayor a un mes.
7. Poder de Representación autenticado ante Notario, en donde constará expresamente los términos de la representación, su alcance y la facultad para obligarlo, en caso de que el oferente participe por conducto de un apoderado.
8. Certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME de inscripción si el proponente tiene proyectos de generación registrados ante esta entidad y que hayan terminado el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos considerados en su propuesta a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las propuestas.

PARAGRAFO 1: DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA

No podrán presentar propuesta por sí o por interpuesta persona las empresas que tengan con respecto a **RUITOQUE** las siguientes limitaciones:

1. Quienes hayan incumplido contrato(s) u ofertas mercantiles.
2. Se encuentra en proceso de liquidación o causa de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
3. No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la propuesta.

En la propuesta el Agente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

ACREDITACIÓN EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Los Proponentes que sean personas jurídicas de derecho privado, deberán acreditar su existencia y representación mediante el certificado de existencia y representación expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Dicho certificado deberá tener una antigüedad no superior a 30 días, a la fecha de cierre de la contratación. Las sociedades deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo de ejecución del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil y un (1) año más.

Si el representante legal que firma la propuesta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Asamblea de Accionistas o Junta Directiva para extender Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá presentar la autorización. **RUITOQUE** podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si el Proponente concurre por conducto de apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

CERTIFICADOS PARA AGENTES GENERADORES Y COMERCIALIZADORES

Todos los nuevos generadores y los agentes económicos interesados en desarrollar proyectos de generación, que presenten ofertas de suministro bajo este Pliego de Condiciones, deben adjuntar un certificado de la UPME sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, proyectos estos que deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos.

Del mismo modo, los Proponentes que participen en esta Convocatoria Pública deberán presentar el documento correspondiente expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC-, en el cual conste que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al

momento de la presentación de la oferta se encuentra a, paz y salvo por todas las transacciones en la bolsa de energía incluyendo STN y STR, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la apertura de las ofertas.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por **RUTIOQUE** para la aceptación de las ofertas. Los oferentes que cumplan con todos los Requisitos Habilitantes expuestos en estos pliegos podrán considerarse proponentes elegibles.

Si **RUITOQUE** encuentra un error u observación sobre el contenido de los documentos relacionados en los numerales **REQUISITOS HABILITANTES**, le solicitará al oferente la corrección, aclaración y complementación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las ofertas 10 de abril de 2025 hasta las 18:00 horas. Si el oferente no atiende esta solicitud dentro del plazo antes señalado, la oferta no será tenida en cuenta.

En caso de que **RUITOQUE** no solicite aclaraciones y/o subsanaciones dado que todos los requisitos habilitantes solicitados cumplieron a cabalidad con lo descrito en los Pliegos de Condiciones, o las aclaraciones, correcciones y complementaciones que se presenten se subsanan en el período estipulado en la Resolución CREG 130 DE 2019, se enviará al ASIC el listado de los oferentes habilitados en los términos indicados en la misma.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RUITOQUE está interesada en recibir ofertas por parte de todas las empresas comercializadoras, generadoras y otros agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación para la venta o suministro de energía eléctrica para el período comprendido entre el **01 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del año 2030** con el objetivo de abastecer la demanda comercial de energía de su Mercado Regulado, en las condiciones y características que se indican a continuación:

3.1 NECESIDADES DE ENERGÍA

3.1.1. PRODUCTO No. 1

Se solicita energía para atender parte de la demanda del Mercado Regulado de **RUITOQUE** para el periodo comprendidos entre el **01 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del año 2030**. Las cantidades de este producto se muestran en el anexo 1 Cantidades de energía solicitada Producto 1 discriminada tipo de día, hora y mes.

RESUMEN PRODUCTO 1	
TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO	Pague lo Contratado - Plano
TIPO DE CARGA	24 horas, todos los días, de todos los meses del periodo a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar (Oferta Plana).
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2026 al 31 de diciembre del año 2030
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	2026: 26,280 MWh. 2027: 0 MWh. 2028: 21,960 MWh. 2029: 43,800 MWh. 2030: 45,552 MWh. Total: 137,592 MWh.
INDEXADOR	IPP oferta interna de marzo de 2025.
GARANTIAS	Garantía de seriedad de la oferta: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Garantía de Cumplimiento: Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones, Garantía Bancaria o Póliza de cumplimiento corresponderá a 2.5 veces del mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.
OTROS TERMINOS	Aplican todas las tecnologías. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

El oferente deberá indicar en su oferta un porcentaje anual de la energía solicitada entre el (0% y el 100%), donde la energía ofertada deberá ser un porcentaje igual para todos los meses del año, la cantidad de energía será distribuida según la energía requerida en matriz horaria como se indica en el **Anexo 1 “Curva de energía solicitada”**.

Para la adjudicación, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 “Precios y cantidades de energía ofertada” con el porcentaje [%] y precio [\$/kWh] (**El precio ofertado deberá ser el mismo para cada anualidad**).

Con base a las ofertas presentadas se podrán realizar adjudicaciones parciales de la energía ofertada del producto solicitado cumpliendo el precio reserva publicado por RUITOQUE.

3.1.2. PRODUCTO No. 2

Se solicita energía para atender parte de la demanda del Mercado Regulado de **RUITOQUE** para el periodo comprendidos entre el **01 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del año 2030**. Las cantidades de este producto se muestran en el anexo 1 Cantidades de energía solicitada Producto 1 discriminada tipo de día, hora y mes.

RESUMEN PRODUCTO 2	
TIPO DE NEGOCIO JURÍDICO	Pague lo Contratado - Curvo
TIPO DE CARGA	24 horas, todos los días, de todos los meses del periodo a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar (Oferta Curva).
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 de enero de 2026 al 31 de diciembre del año 2030
MERCADO DE REFERENCIA	Mercado Regulado
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	2026: 21,182 MWh. 2027: 10,951 MWh. 2028: 10,901 MWh. 2029: 26,651 MWh. 2030: 24,718 MWh. Total: 103,403 MWh.
INDEXADOR	IPP oferta interna de marzo de 2025.
GARANTIAS	Garantía de seriedad de la oferta: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Garantía de Cumplimiento: Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Pagaré en blanco con carta de instrucciones, Garantía Bancaria o Póliza de cumplimiento corresponderá a 2.5 veces del mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.
OTROS TERMINOS	Aplican todas las tecnologías. Todos los demás descritos en los presentes términos de referencia.

El oferente deberá indicar en su oferta un porcentaje anual de la energía solicitada entre el (0% y el 100%), donde la energía ofertada deberá ser un porcentaje igual para todos los meses del año, la cantidad de energía será distribuida según la energía requerida en matriz horaria como se indica en el **Anexo 1 "Curva de energía solicitada"**.

Para la adjudicación, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 “Precios y cantidades de energía ofertada” con el porcentaje [%] y precio [\$/kWh] **(El precio ofertado deberá ser el mismo para cada anualidad).**

Con base a las ofertas presentadas se podrán realizar adjudicaciones parciales de la energía ofertada del producto solicitado cumpliendo el precio reserva publicado por RUITOQUE.

4. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

El literal m del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 establece lo siguiente:

“El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes.”

Adicionalmente, el Capítulo IV de la Resolución CREG 130 de 2019 define el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) como una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el Mercado Regulado, incluyendo resultados y establece que, su diseño, implementación y administración debe ser realizada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

De acuerdo con lo anterior toda la documentación relacionada con esta convocatoria será manejada a través de la plataforma SICEP o con el comercializador, de la siguiente manera:

4.1. OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN CONSULTA

Las aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de consulta deben ser enviadas al correo dbohorquez@ruitoqueesp.com, hasta el día 20 de marzo 2025 hasta las 18:00 horas.

No se aceptarán correos con aclaraciones remitidas después de esta hora, para lo cual solamente se tendrá en cuenta la hora de registro que tengan los correos antes mencionados.

4.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta dos (2) archivos en formato PDF y formato EXCEL marcados de la siguiente forma:

1. REQUISITOS HABILITANTES CP-RTQC2025-001 (NOMBRE DEL OFERENTE).

2. ANEXO 2 PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR CP-RTQC2025-001 - (NOMBRE DEL OFERENTE) - PRODUCTO (#).

En el archivo de los requisitos habilitantes (formato PDF) se deberán incluir todos los documentos indicados en el capítulo 2 de los Pliegos de Condiciones “REQUISITOS HABILITANTES”.

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta se recibirá con firma digital certificada y deberá ser enviada al correo electrónico dbohорquez@ruitoqueesp.com a nombre de Javier Leonardo Camacho Ariza, Gerente General, y la fecha límite para su recepción será el 10 de abril de 2025.

El archivo en formato excel con nombre “Anexo 2. Precios y cantidades de energía ofertada” a presentar, debe seguir el formato del excel establecido por **RUITOQUE** cargado en el SICEP.

Se reitera que para cada producto solo se aceptaran ofertas por un porcentaje anual de la energía solicitada entre el (0% y el 100%), donde la energía ofertada deberá ser un porcentaje igual para todos los meses del año, la cantidad de energía será distribuida según la energía requerida en matriz horaria como se indica en el Anexo 1 “Curva de energía solicitada”.

Para la adjudicación, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 “Precios y cantidades de energía ofertada” con el porcentaje [%] y precio [\$/kWh] (El precio ofertado deberá ser el mismo para cada anualidad).

4.3. PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.

RUITOQUE registrará en el SICEP una Oferta Reserva para cada producto solicitado hasta las 18:00 horas del día 10 de abril de 2025, con las condiciones de precio ponderado anual y cantidades fijas. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinarán el tope de la demanda hasta donde **RUITOQUE** estará dispuesta a adjudicar.

Esta oferta será presentada en un archivo marcado de la siguiente forma:

OFERTA RESERVA – CP-RTQC2025-001 PRODUCTO (#)

4.4 PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS. Las ofertas (Requisitos Habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar hasta las 18:00 horas del día 10 de abril de 2025.

4.5 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES. **RUITOQUE**, a partir del 10 de abril de 2025, se dispondrá de cinco (05) días hábiles para solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de los REQUISITOS HABILITANTES. El oferente tiene hasta las 18:00 horas del 21 de abril de 2025 para entregar respuesta a la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud, la oferta no será tenida en cuenta.

Las ofertas de los agentes que hayan cumplido con todos los REQUISITOS HABILITANTES serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y asignación.

El 23 de abril de 2025 **RUITOQUE** informará al ASIC el listado de los agentes habilitados.

5. GARANTÍAS

5.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El oferente deberá entregar la siguiente garantía:

5.1.2. Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones:

El Oferente deberá presentar el pagaré en blanco con carta de instrucciones de acuerdo con el modelo adjunto al pliego de condiciones en el anexo 4, el cual será ejecutado por **RUITOQUE** en caso de que no se lleve a cabo la firma del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la Audiencia Pública de adjudicación por responsabilidad del Proponente. Esta garantía, además de ser cargada en el SICEP, deberá ser enviada por medio electrónico al buzón: dbohорquez@ruitoqueesp.com.

Mediante la garantía de seriedad de la propuesta el Proponente garantizará:

- Que la propuesta permanecerá vigente, sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- Que firmará la Oferta Mercantil y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento del mismo.
- Que constituirá y entregará el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones exigido por **RUITOQUE** según lo dispuesto al final de este documento.

La falta de presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es motivo de descalificación de la oferta.

Si la garantía no es suficiente o no está debidamente constituida, **RUITOQUE** podrá solicitar al Proponente que la corrija y si no lo hace dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación **RUITOQUE** se rechazará la propuesta.

Si el Proponente favorecido no firma la Oferta Mercantil dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, ni suscribe y entrega el Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones dentro del término establecido, **RUITOQUE** podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a **RUITOQUE** y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en los siguientes eventos:

- 1) Si el proponente favorecido revoca la propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia.
- 2) Cuando adjudicado la Oferta Mercantil no se puede suscribir por un hecho imputable al proponente.
- 3) Cuando después de agotado todos los procedimientos del caso, el proponente seleccionado no quiere, sin justa causa, firmar la Oferta Mercantil correspondiente.
- 4) Cuando después de firmado la Oferta Mercantil no se constituya la garantía de cumplimiento exigida en este.
- 5) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que no se pueda registrar la Oferta Mercantil adjudicada.
- 6) En general, por no tener oportunamente todos los documentos regulatorios necesarios para el inicio del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.

En todo caso, el (los) proponente(s) favorecido(s) con la adjudicación total o parcial de la energía solicitada, se compromete(n) a mantener vigente su oferta hasta la constitución de la garantía de cumplimiento. Las garantías de Seriedad de la oferta serán devueltas dentro de los trece (13) días hábiles siguientes al otorgamiento de la garantía de cumplimiento. En el evento que el PROPONENTE se negare a otorgar la garantía de cumplimiento, **RUITOQUE** podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Así mismo, las Garantías de Seriedad de los oferentes que no resulten adjudicados serán entregados en un término de trece (13) días hábiles contados a partir después de haberse realizado la audiencia pública de la que trata el numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Parágrafo: Las garantías de seriedad de los oferentes que no resulten adjudicados serán entregadas en un término máximo de 13 días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de adjudicación. Entre tanto, las garantías de seriedad de los oferentes que resulten adjudicados

producto de la invitación serán devueltas en un término máximo de 13 días hábiles contados a partir de la firma del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.

5.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO

El OFERENTE constituirá una garantía bancaria en favor de RUITOQUE, pagadera de forma incondicional, irrevocable y al primer requerimiento, la cual deberá constituirse en una entidad bancaria de primera línea, es decir, de calificación triple A, por un valor equivalente al 2.5 veces al mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil y con vigencia igual al negocio jurídico subyacente y tres (3) meses adicionales. La garantía deberá ser otorgada a total satisfacción de RUITOQUE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil.

Como alternativa, el OFERENTE podrá entregar como garantía de cumplimiento una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Bucaramanga, aceptable en su procedencia, contenido y forma por RUITOQUE, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las siguientes características:

1. Como asegurado deberá figurar RUITOQUE.
2. Como beneficiario debe figurar RUITOQUE.
3. Como afianzado deberá figurar la razón social completa del OFERENTE.
4. El valor corresponderá a 2.5 veces del mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.
5. La vigencia de la garantía será por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los cinco (05) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva con por lo menos sesenta (60) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada vínculo contractual derivado de la presente Oferta Mercantil.

La garantía de cumplimiento: (i) Avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo; (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, durante la vigencia del del negocio jurídico subyacente; y (iii) los perjuicios derivados de un posible incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que RUITOQUE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento, RUITOQUE la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de la relación jurídica subyacente a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, se calculará como la cantidad de energía contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente.

PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES

Tanto RUITOQUE como el OFERENTE adjudicado, se obligan a entregar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del del negocio jurídico subyacente , un pagaré en blanco con carta de instrucciones que ampare el cumplimiento y las obligaciones del negocio jurídico subyacente de la Oferta Mercantil.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de **RUITOQUE** al Oferente que resulte favorecido conforme a lo dispuesto en la Cláusula Séptima – “Garantías” de la minuta de la Oferta Mercantil incorporada al presente pliego de condiciones.

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

RUITOQUE de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, evaluará las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados en función de los pliegos definitivos de la convocatoria y transferidas por el ASIC.

RUITOQUE procederá a seleccionar de manera individual para cada año del producto solicitado, la oferta u ofertas más favorables, considerando para esto los posibles empates entre propuestas de conformidad con la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que con posterioridad la modifiquen, adicionen o sustituyan,

Oferta reserva: **RUITOQUE.** emitirá una oferta reserva para cada producto detallado por año solicitado, conforme a las condiciones señaladas en la Resolución CREG 130 de 2019, que será la base para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.

No serán sujeto de evaluación las ofertas que superen en un 10% el precio de la oferta reserva en cualquiera de los años de los productos solicitados, seguido de lo anterior, las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán analizadas siempre y cuando el precio promedio ponderado de adjudicación del producto no supere el precio establecido en la oferta reserva y la cantidad solicitada. Así mismo aquellas que presenten precios que no sean determinables, u ofertas que se encuentren indexadas a variables diferentes al IPP serie oferta interna, o alguna de las características solicitadas no serán aceptadas por **RUITOQUE**.

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Serán seleccionadas como propuestas elegibles aquellas que cumplan en forma total las condiciones de este Pliego de Condiciones y que hayan cumplido con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes de forma integral.
2. El oferente deberá indicar en su oferta un porcentaje anual de la energía solicitada entre el (0% y el 100%), donde la energía ofertada deberá ser un porcentaje igual para todos los meses del año, la cantidad de energía será distribuida según la energía requerida en matriz horaria como se indica en el Anexo 1 “Curva de energía solicitada”.

Para la adjudicación, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 “Precios y cantidades de energía ofertada” con el porcentaje [%] y precio [\$/kWh] (El precio ofertado deberá ser el mismo para cada anualidad).

Con base a las ofertas presentadas se podrán realizar adjudicaciones parciales de la energía ofertada del producto solicitado cumpliendo el precio reserva publicado por **RUITOQUE**.

3. No serán sujeto de evaluación las ofertas que superen en un 10% el precio de la oferta reserva en cualquiera de los años de los productos.
4. Las ofertas que continúen dentro del proceso de evaluación serán analizadas siempre y cuando el precio promedio ponderado de adjudicación del producto no supere el precio establecido en la oferta reserva y la cantidad solicitada.
5. Una vez organizadas las ofertas (de menor a mayor precio) para cada año de los productos solicitados, se adjudicarán aquellas que por orden de mérito permitan satisfacer los requerimientos de energía hasta lo indicado en la oferta reserva.
6. En caso de que una de las ofertas ofrezca descuentos adicionales en el precio dependiendo de las cantidades de energía adjudicadas, se evaluará cada oferta de manera independiente, teniendo en cuenta que la adjudicación solo se efectuará para una de ellas.

Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un Proponente, la oferta conservará el precio original.

6.2 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES.

En caso de empates en precios en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren en esta condición

6.3 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

En caso de haber reclamaciones y objeciones, se deben de presentar y sustentar por parte de los oferentes de forma oral en la audiencia pública en donde se llevará a cabo la evaluación de las ofertas el día 25 de abril de 2025 a partir de las 16:00 horas; **RUITOQUE** analizará las reclamaciones y objeciones y las resolverá en el desarrollo de la misma audiencia previo a la publicación de la adjudicación a efectuarse ese mismo día. Posterior a la adjudicación no serán aceptadas reclamaciones de ningún tipo.

7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN AUDIENCIA PUBLICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, RUITOQUE S.A. E.S.P. realizará audiencia pública a más tardar veinticuatro (24) horas después de que el ASIC transfiera las ofertas de los oferentes habilitados.

La audiencia pública se realizará el **25 de abril de 2025** en la **Autopista Piedecuesta – Floridablanca Km 3, Ruitoque Condominio, Edificio Ruitoque ESP, Floridablanca, Santander** a las 16:00 horas. Para la asistencia virtual se creará una reunión usando el aplicativo Teams, de Microsoft, los agentes interesados en conectarse podrán encontrar el link de acceso en la página de SICEP o vía correo electrónico a dbohорquez@ruitoqueesp.com

RUITOQUE procederá a publicar en la audiencia pública los porcentajes y precios ofertados por los agentes habilitados antes de efectuar el proceso de adjudicación, con el fin de corroborar que la información contenida en la evaluación sea efectivamente la ofertada por los agentes y posteriormente se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 6 para cada uno de los productos a contratar, informando a los presentes los oferentes que resultaron adjudicados, con las respectivas cantidades de energía y precios promedios ponderados.

RUITOQUE iniciará la audiencia así:

1. Lectura de los agentes habilitados para participar
2. Lectura de las cantidades y precios de cada oferta recibida de los agentes habilitados
3. Explicará la aplicación de la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones a las ofertas que cumplieron el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.
4. Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán atendidas inmediatamente.
5. Una vez resultas las objeciones, se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.
6. En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por **RUITOQUE** la convocatoria será declarada Desierta, y será informada en la Audiencia pública.

En caso de que **RUITOQUE** considere que se debe suspender la convocatoria o cancelarla, sustentará las causas de esta decisión a los oferentes participantes. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, **RUITOQUE** publicará en la página del SICEP www.xm.com.co un cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos máximos previstos en esta resolución.

En caso de cumplidos los diez (10) días hábiles, sin que **RUITOQUE** informe la activación de la convocatoria, se informará por medio de la página web <https://www.ruitoqueesp.com/nuevo/> que la convocatoria fue “Cancelada”, sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria.

7.1 NOTIFICACIÓN DE AGENTES ASIGNADOS.

A más tardar el 29 de abril de 2025 a las 16:00 horas, **RUITOQUE** publicará en la página web <https://www.ruitoqueesp.com/nuevo/> el listado de los oferentes asignados, indicándoles la cantidad de energía asignada y su precio.

El (los) oferente(s) adjudicado(s) y **RUITOQUE** tendrá(n) la obligación de suscribir el del negocio jurídico subyacente definido en los Pliegos de Condiciones definitivos hasta el 15 de mayo de 2025 y **RUITOQUE** deberá registrarlo en el ASIC hasta el 21 de mayo de 2025, fecha límite asignada conforme a lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para suscribir y registrar el negocio jurídico subyacente de suministro de energía.

RUITOQUE no se hace responsable por los contratos que no estén suscritos ni registrados antes de la fecha indicada anteriormente por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

ANEXO No. 1 CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN KWh

PRODUCTO 1

**ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1**

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

[illegible]

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

	DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
feb-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
mar-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
abr-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
may-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
jun-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
jul-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
ago-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
sep-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
oct-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
nov-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
dic-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	

**ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1**

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

[illegible]

**ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1**

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

[illegible]

**ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1**

[illegible]

PRODUCTO 2

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN KWh
PRODUCTO 2
PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total	
ene-26	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,015	2,718	3,698	3,903	4,527	4,718	4,354	4,614	4,992	4,911	4,666	3,723	3,350	2,897	2,091	1,228	555	142	58,100	20	1,552,867	
	Sábado	493	206	16	-	-	50	1,092	2,421	3,274	3,578	4,059	4,118	3,806	3,471	3,250	3,174	3,020	3,002	3,125	2,727	2,111	1,165	640	269	49,068	5		
	Domingo	212	-	-	-	-	-	-	-	279	693	942	1,444	1,652	1,868	1,902	1,861	1,933	1,995	2,078	2,389	2,366	1,997	1,167	731	421	25,929		4
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	415	673	1,216	1,417	1,608	1,623	1,687	1,733	1,733	1,884	2,212	2,040	1,653	757	256	-	20,907	2		
feb-26	Hábil	-	-	-	-	-	504	2,121	4,042	4,691	4,791	5,118	4,927	4,429	5,056	5,510	5,515	5,269	4,385	3,658	3,159	2,217	1,454	729	307	67,881	20	1,473,870	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	741	1,978	2,511	2,810	3,022	2,637	1,859	1,573	1,648	1,739	1,749	1,043	1,041	1,166	913	260	-	-	26,688	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	310	475	182	314	534	499	-	-	-	-	2,373		4
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
mar-26	Hábil	429	196	39	-	-	552	2,013	3,944	5,052	5,285	5,699	5,745	5,795	5,850	6,145	6,120	5,944	3,763	3,233	2,965	2,718	2,254	1,492	938	76,172	21	1,731,537	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	1,043	1,779	2,041	2,455	2,506	2,237	1,949	1,758	1,693	1,560	1,259	999	848	779	-	-	-	-	22,905		4
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	111	567	524	364	507	652	-	-	71	359	-	-	-	3,197		5
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043	1,779	2,041	2,455	2,506	2,237	1,949	1,758	1,693	1,560	1,547	1,653	1,310	779	-	-	-	24,310		1
abr-26	Hábil	19	-	-	-	-	136	1,524	3,357	4,243	4,275	4,569	4,603	4,741	4,715	4,988	4,968	4,805	2,679	2,170	1,928	1,726	1,478	1,029	370	58,323	20	1,478,017	
	Sábado	575	281	87	30	-	122	1,189	2,551	3,424	3,735	4,228	4,288	3,969	3,626	3,399	3,322	3,164	2,415	2,175	1,960	1,797	1,264	726	131	48,457	4		
	Domingo	287	-	-	-	-	-	-	356	781	975	951	1,052	1,788	1,505	1,338	1,493	1,648	545	773	1,124	1,352	1,117	819	286	18,190	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	13	496	760	1,316	1,522	1,718	1,734	1,798	1,846	1,846	2,000	2,336	2,159	1,764	845	333	-	22,487		2
may-26	Hábil	458	223	65	-	16	583	2,060	4,013	5,121	5,167	5,504	5,552	5,664	5,656	5,956	5,930	5,750	3,558	3,023	2,749	2,492	2,184	1,534	1,061	74,319	19	1,828,194	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	280	1,495	2,276	2,554	2,994	3,048	2,763	2,456	2,254	2,185	2,043	1,453	1,200	1,028	932	347	-	-	29,306	5		
	Domingo	1,141	750	536	387	273	226	633	1,221	1,695	1,980	2,111	2,236	2,998	2,719	2,548	2,712	2,874	1,778	2,044	2,392	2,575	2,234	1,735	1,380	41,178	5		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	280	1,495	2,276	2,554	2,994	3,048	2,763	2,456	2,254	2,185	2,043	2,028	2,141	1,777	1,212	347	-	-	31,853	2		
jun-26	Hábil	1,016	762	592	489	540	1,151	2,742	4,847	5,965	6,030	6,423	6,487	6,567	6,582	6,915	6,882	6,681	4,403	3,835	3,521	3,192	2,808	2,175	1,665	92,270	19	1,973,107	
	Sábado	766	462	261	203	134	298	1,399	2,805	3,707	4,027	4,536	4,598	4,269	3,915	3,681	3,601	3,438	2,765	2,530	2,301	2,118	1,476	921	529	54,742	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	252	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3		
jul-26	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,149	2,925	3,942	3,967	4,240	4,268	4,418	4,383	4,644	4,626	4,472	2,378	1,882	1,654	1,479	1,260	670	239	52,599	22	1,510,340	
	Sábado	1,357	1,029	812	749	674	851	2,041	3,560	4,534	4,880	5,429	5,497	5,141	4,758	4,506	4,420	4,244	3,654	3,428	3,166	2,931	2,124	1,524	1,101	72,410	4		
	domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	330	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	1,149	2,925	3,946	4,160	4,810	5,009	4,630	4,901	5,295	5,211	4,955	3,972	3,583	3,111	2,271	1,372	670	239	62,209		1
ago-26	Hábil	1,331	1,065	887	779	833	1,472	3,137	5,341	6,605	6,775	7,203	7,278	7,338	7,368	7,722	7,684	7,469	5,136	4,547	4,207	3,832	3,399	2,543	2,010	105,963	19	2,285,036	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	327	1,567	2,363	2,647	3,096	3,151	2,860	2,547	2,341	2,270	2,126	1,642	1,391	1,212	1,105	395	-	-	31,040	5		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	318	399	1,050	830	667	815	964	-	56	409	670	397	-	-	6,759		5
	Festivo	422	125	-	-	-	-	208	896	1,446	1,747	2,382	2,616	2,839	2,857	2,931	2,985	2,985	3,158	3,541	3,339	2,888	1,842	1,257	913	41,378	2		
sep-26	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,303	3,130	4,179	4,362	4,654	4,688	4,826	4,800	5,071	5,051	4,890	2,768	2,260	2,020	1,821	1,532	811	368	58,533	22	1,434,952	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	265	1,504	2,301	2,584	3,034	3,089	2,798	2,485	2,278	2,208	2,064	1,638	1,387	1,208	1,100	333	-	-	30,274	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	313	395	988	825	662	811	960	-	51	404	666	334	-	-	6,532		4
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
oct-26	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,358	3,201	4,260	4,448	4,746	4,782	4,917	4,893	5,168	5,147	4,983	2,852	2,341	2,096	1,890	1,589	861	414	59,944	21	1,813,493	
	Sábado	1,183	858	643	581	506	682	1,862	3,369	4,335	4,679	5,224	5,291	4,938	4,558	4,308	4,223	4,048	3,618	3,391	3,133	2,904	1,945	1,349	930	68,560	5		
	Domingo	865	477	266	119	6	-	362	943	1,413	1,694	1,988	2,111	2,744	2,591	2,420	2,583	2,744	1,648	1,910	2,258	2,446	1,946	1,453	1,102	36,090	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	1,358	3,201	4,260	4,482	5,156	5,362	4,969	5,250	5,658	5,571	5,306	4,285	3,883	3,392	2,521	1,589	861	414	67,517	1		
nov-26	Hábil	1,487	1,213	1,029	918	973	1,632	3,349	5,623	6,927	7,103	7,557	7,640	7,684	7,725	8,095	8,053	7,829	5,457	4,852	4,494	4,087	3,618	2,737	2,187	112,270	19	2,323,444	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	38	1,248	2,027	2,304	2,743	2,797	2,512	2,206	2,005	1,936	1,795	1,310	1,056	885	791	104	-	-	25,755	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	95	744	520	358	505	653	-	90	359	105	-	-	3,448	5		
	Festivo	130	-	-	-	-	-	-	593	1,131	1,424	2,045	2,274	2,491	2,509	2,581	2,634	2,634	2,804	3,178	2,981	2,540	1,518	946	610	35,024	2		
dic-26	Hábil	-	-	-	-	-	66	1,493	3,380	4,463	4,691	5,045	5,085	5,190	5,194	5,479	5,455	5,286	3,130	2,609	2,353	2,126	1,729	984	527	64,286	21	1,777,353	
	Sábado	916	598	388	328	255	426	1,579	3,051	3,995	4,331	4,863	4,928	4,583	4,213	3,968	3,885	3,714	3,359	3,129	2,882	2,668	1,660	1,078	669	61,465	4		
	Domingo	605	226	20	-	-	-	114	681	1,140	1,415	1,769	1,887	2,440	2,361	2,191	2,351	2,511	1,413	1,667	2,016	2,214	1,661	1,179	836	30,697	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	311	832	1,117	1,718	1,941	2,152	2,169	2,239	2,290	2,290	2,455	2,818	2,627	2,200	1,208	654	328	29,348	2		

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 2

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	889	1,869	2,075	2,698	2,889	2,525	2,785	3,163	3,082	2,837	1,894	1,522	1,068	262	-	-	-	29,557	19	670,205
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	592	1,445	1,749	2,230	2,289	1,977	1,642	1,421	1,346	1,191	1,173	1,297	899	282	-	-	-	19,533	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	73	32	104	166	249	561	537	168	-	-	-	1,930	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	384	211	-	-	-	-	650	2	
feb-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	287	2,208	2,857	2,957	3,284	3,093	2,595	3,222	3,676	3,681	3,434	2,551	1,805	1,311	382	-	-	-	37,342	20	762,092
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	144	677	976	1,188	803	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,811	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
mar-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	189	2,120	3,229	3,461	3,818	3,860	3,972	3,970	4,262	4,238	4,064	1,890	1,357	1,094	860	431	-	-	42,814	20	870,773
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	632	683	414	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	632	683	414	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,070	3	
abr-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	1,505	2,362	2,390	2,678	2,708	2,856	2,825	3,095	3,076	2,915	795	284	46	-	-	-	-	27,535	22	678,285
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	698	1,572	1,883	2,375	2,436	2,116	1,773	1,547	1,470	1,312	551	304	92	-	-	-	-	18,128	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	484	307	-	-	-	-	938	0	
may-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	231	2,184	3,244	3,286	3,616	3,660	3,783	3,768	4,066	4,040	3,864	1,677	1,139	870	627	332	-	-	40,387	19	846,372
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	-	447	724	1,165	1,219	934	627	425	355	214	-	-	-	-	-	-	-	6,110	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	225	348	1,121	835	662	826	990	-	163	518	714	392	-	-	6,944	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	447	724	1,165	1,219	934	627	425	355	214	199	312	-	-	-	-	-	6,621	3	
jun-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	889	2,994	4,086	4,146	4,532	4,593	4,682	4,692	5,023	4,990	4,792	2,519	1,949	1,640	1,324	954	321	-	54,124	21	1,225,791
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	951	1,853	2,174	2,682	2,745	2,415	2,061	1,828	1,748	1,585	902	659	434	260	-	-	-	22,298	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
jul-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	1,097	2,063	2,084	2,350	2,375	2,535	2,495	2,752	2,735	2,584	496	-	-	-	-	-	-	23,566	20	712,301
	Sábado	-	-	-	-	-	-	213	1,732	2,705	3,052	3,601	3,668	3,313	2,930	2,678	2,592	2,416	1,791	1,558	1,301	1,075	296	-	-	34,921	5	
	domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	1,097	2,118	2,332	2,982	3,181	2,802	3,073	3,466	3,382	3,127	2,144	1,755	1,283	443	-	-	-	33,185	2	
ago-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,296	3,500	4,764	4,894	5,315	5,387	5,457	5,481	5,832	5,795	5,583	3,256	2,664	2,329	1,968	1,547	703	169	66,939	21	1,429,773
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	522	806	1,255	1,310	1,019	706	500	429	285	-	-	-	-	-	-	-	-	6,834	3	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	775	998	1,016	1,090	1,144	1,144	1,317	1,700	1,499	1,047	1	-	-	-	12,273	2	
sep-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,291	2,340	2,481	2,765	2,796	2,945	2,913	3,181	3,162	3,003	887	377	142	-	-	-	-	-	28,283	22	647,393
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	462	745	1,195	1,250	959	646	439	369	225	-	-	-	-	-	-	-	-	6,289	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
oct-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	1,367	2,425	2,567	2,857	2,889	3,035	3,005	3,277	3,258	3,096	970	456	217	24	-	-	-	29,442	20	813,966
	Sábado	-	-	-	-	-	-	28	1,535	2,501	2,845	3,390	3,456	3,103	2,724	2,474	2,388	2,213	1,756	1,523	1,268	1,048	110	-	-	32,365	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	222	909	707	533	697	861	-	28	384	584	112	-	-	-	5,138	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	1,367	2,425	2,648	3,322	3,528	3,135	3,416	3,824	3,737	3,472	2,451	2,048	1,558	687	-	-	-	37,617	1	
nov-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,504	3,778	5,081	5,219	5,666	5,746	5,800	5,835	6,202	6,162	5,940	3,572	2,967	2,613	2,218	1,764	892	342	71,301	20	1,457,831
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	181	458	897	951	667	361	159	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,765	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	429	646	664	736	789	789	958	1,333	1,136	695	-	-	-	8,372	2	
dic-27	Hábil	-	-	-	-	-	-	-	1,537	2,620	2,848	3,157	3,193	3,330	3,306	3,588	3,567	3,398	1,248	725	474	261	-	-	-	33,252	22	835,977
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	1,208	2,152	2,488	3,020	3,085	2,740	2,370	2,125	2,042	1,871	1,498	1,261	1,017	813	-	-	-	27,689	3	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597	477	304	467	628	-	-	142	352	-	-	-	2,965	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	309	326	396	447	447	612	975	784	357	-	-	-	4,750	2	

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 2

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	457	2,160	3,140	3,345	3,969	4,160	3,796	4,056	4,434	4,353	4,108	3,165	2,793	2,339	1,533	670	-	-	48,476	20	1,232,930
	Sábado	-	-	-	-	-	-	534	1,863	2,716	3,020	3,501	3,560	3,248	2,913	2,692	2,616	2,462	2,444	2,567	2,170	1,553	607	82	-	38,548	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	135	384	886	1,094	1,310	1,344	1,303	1,375	1,437	1,520	1,832	1,808	1,439	609	173	-	16,649	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	658	859	1,050	1,065	1,129	1,175	1,175	1,326	1,654	1,482	1,095	199	-	-	12,983	2	
feb-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,572	3,493	4,143	4,242	4,569	4,378	3,880	4,507	4,961	4,966	4,720	3,836	3,354	2,611	1,668	905	180	-	57,985	21	1,302,385
	Sábado	-	-	-	-	-	-	192	1,429	1,962	2,261	2,473	2,088	1,310	1,024	1,099	1,190	1,201	1,221	1,236	983	364	-	-	-	20,032	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247	520	374	-	-	-	-	1,142	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
mar-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,460	3,391	4,499	4,732	5,438	5,654	5,242	5,536	5,964	5,873	5,595	4,525	4,104	3,590	2,678	1,702	939	472	71,395	22	1,659,521
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	490	1,226	1,488	1,903	1,954	1,685	1,396	1,205	1,140	1,007	994	1,101	757	226	-	-	-	16,571	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	42	7	70	123	197	466	445	127	-	-	1,493	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	490	1,226	1,488	1,903	1,954	1,685	1,396	1,205	1,140	1,007	994	1,101	757	226	-	-	16,571	1	
abr-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	947	2,780	3,833	4,055	4,725	4,930	4,539	4,819	5,225	5,138	4,874	3,859	3,459	2,971	2,104	1,176	452	8	59,895	18	1,399,460
	Sábado	-	-	-	-	-	-	612	1,973	2,847	3,158	3,651	3,711	3,392	3,049	2,822	2,745	2,587	2,568	2,694	2,287	1,655	687	148	-	40,586	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	204	458	972	1,186	1,407	1,441	1,400	1,474	1,537	1,622	1,941	1,916	1,538	688	242	-	18,027	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	739	945	1,141	1,156	1,221	1,269	1,269	1,423	1,759	1,582	1,186	268	-	-	14,142	2	
may-28	Hábil	-	-	-	-	-	25	1,502	3,454	4,576	4,811	5,525	5,743	5,327	5,624	6,057	5,964	5,683	4,602	4,175	3,656	2,734	1,746	975	502	72,681	21	1,811,174
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	936	1,717	1,995	2,436	2,490	2,204	1,898	1,695	1,626	1,485	1,470	1,583	1,219	654	-	-	-	23,410	4	
	Domingo	583	191	-	-	-	-	75	662	1,137	1,421	1,996	2,234	2,482	2,520	2,473	2,556	2,627	2,719	3,075	3,048	2,626	1,676	1,177	822	36,101	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	936	1,717	1,995	2,436	2,490	2,204	1,898	1,695	1,626	1,485	1,470	1,583	1,219	654	-	-	-	23,410	2	
jun-28	Hábil	438	184	14	-	-	572	2,164	4,269	5,477	5,731	6,500	6,735	6,287	6,607	7,073	6,974	6,671	5,504	5,044	4,485	3,491	2,427	1,597	1,087	89,332	20	1,969,309
	Sábado	188	-	-	-	-	-	821	2,227	3,128	3,449	3,958	4,020	3,691	3,337	3,103	3,023	2,860	2,840	2,970	2,550	1,898	898	343	-	45,303	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	172	-	-	-	-	363	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
jul-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	592	2,368	3,389	3,603	4,253	4,452	4,073	4,344	4,737	4,653	4,398	3,414	3,026	2,553	1,714	815	113	-	52,497	19	1,411,728
	Sábado	799	472	255	192	117	294	1,484	3,003	3,976	4,323	4,872	4,939	4,583	4,201	3,949	3,863	3,686	3,663	3,804	3,350	2,646	1,567	967	544	61,549	5	
	domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	146	-	-	-	-	311	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	592	2,368	3,389	3,603	4,253	4,452	4,073	4,344	4,737	4,653	4,398	3,414	3,026	2,553	1,714	815	113	-	52,497	2	
ago-28	Hábil	761	496	317	209	263	902	2,567	4,771	6,035	6,300	7,105	7,351	6,882	7,217	7,704	7,600	7,284	6,061	5,581	4,995	3,955	2,842	1,973	1,440	100,810	21	2,297,156
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	997	1,793	2,077	2,526	2,581	2,290	1,977	1,771	1,700	1,556	1,541	1,656	1,284	708	-	-	-	24,457	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	278	480	511	473	541	599	678	968	946	602	-	-	-	6,162	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	326	876	1,177	1,812	2,046	2,269	2,287	2,361	2,415	2,415	2,588	2,971	2,769	2,318	1,272	687	343	30,933	2	
sep-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	740	2,566	3,615	3,836	4,504	4,708	4,319	4,597	5,002	4,915	4,652	3,641	3,242	2,756	1,893	968	247	-	56,201	21	1,320,778
	Sábado	-	-	-	-	-	-	941	1,737	2,021	2,470	2,525	2,234	1,921	1,715	1,644	1,500	1,485	1,600	1,228	652	-	-	-	-	23,673	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	222	424	455	417	485	543	622	912	890	546	-	-	-	5,546	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
oct-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	794	2,637	3,696	3,919	4,593	4,799	4,406	4,687	5,095	5,008	4,743	3,722	3,319	2,829	1,958	1,025	297	-	57,526	21	1,645,929
	Sábado	620	295	80	18	-	119	1,299	2,806	3,772	4,116	4,660	4,727	4,374	3,995	3,745	3,659	3,484	3,461	3,601	3,150	2,452	1,381	786	367	56,967	4	
	Domingo	301	-	-	-	-	-	-	380	850	1,131	1,699	1,935	2,180	2,218	2,172	2,254	2,324	2,415	2,768	2,741	2,323	1,383	889	538	30,500	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	794	2,637	3,696	3,919	4,593	4,799	4,406	4,687	5,095	5,008	4,743	3,722	3,319	2,829	1,958	1,025	297	-	57,526	1	
nov-28	Hábil	917	643	459	348	403	1,062	2,779	5,053	6,357	6,630	7,460	7,714	7,230	7,576	8,079	7,972	7,645	6,384	5,888	5,284	4,212	3,064	2,167	1,617	106,944	20	2,280,352
	Sábado	-	-	-	-	-	-	-	678	1,457	1,734	2,173	2,226	1,942	1,636	1,435	1,366	1,225	1,210	1,323	960	397	-	-	-	19,760	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	204	167	233	290	367	651	629	293	-	-	-	3,008	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	23	561	854	1,474	1,704	1,921	1,939	2,011	2,064	2,064	2,234	2,608	2,411	1,970	948	376	40	25,203	2	
dic-28	Hábil	-	-	-	-	-	-	921	2,808	3,891	4,119	4,809	5,020	4,617	4,905	5,323	5,234	4,962	3,917	3,505	3,003	2,112	1,157	412	-	60,715	19	1,570,254
	Sábado	344	26	-	-	-	-	1,007	2,479	3,423	3,758	4,291	4,356	4,011	3,641	3,396	3,312	3,142	3,120	3,256	2,816	2,134	1,088	506	97	50,202	5	
	Domingo	33	-	-	-	-	-	-	109	568	843	1,398	1,628	1,868	1,904	1,859	1,939	2,008	2,098	2,442	2,416	2,008	1,089	607	264	25,081	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	260	545	1,146	1,369	1,580	1,597	1,667	1,718	1,718	1,883	2,246	2,055	1,627	636	82	-	20,128	2	

CONVOCATORIA PÚBLICA CP-RTQC2025-001

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN KWH PRODUCTO 2

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total	
ene-29	Hábil	46	-	-	-	-	155	1,445	3,149	4,128	4,334	4,957	5,148	4,785	5,045	5,422	5,342	5,096	4,154	3,781	3,327	2,521	1,659	985	572	66,051	21	1,817,540	
	Sábado	924	636	446	392	326	481	1,523	2,852	3,705	4,008	4,489	4,548	4,237	3,902	3,681	3,605	3,451	3,433	3,556	3,158	2,542	1,596	1,070	700	59,258	4		
	Domingo	642	300	114	-	-	-	198	709	1,124	1,372	1,874	2,083	2,299	2,332	2,292	2,364	2,426	2,509	2,820	2,796	2,427	1,597	1,161	851	34,292	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	374	846	1,103	1,647	1,848	2,039	2,054	2,117	2,164	2,164	2,315	2,643	2,470	2,084	1,187	687	392	28,133	2		
feb-29	Hábil	136	-	-	-	118	948	2,565	4,486	5,135	5,235	5,561	5,371	4,873	5,500	5,953	5,959	5,712	4,829	4,347	3,604	2,660	1,898	1,172	750	76,811	20	1,713,859	
	Sábado	345	136	-	-	-	172	1,185	2,421	2,955	3,253	3,465	3,080	2,303	2,017	2,092	2,182	2,193	2,214	2,229	1,975	1,356	704	154	-	36,431	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	248	503	754	919	1,240	1,513	1,367	943	361	1	-	7,979	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
mar-29	Hábil	870	637	480	386	433	993	2,454	4,384	5,493	5,726	6,431	6,647	6,236	6,530	6,958	6,866	6,589	5,519	5,097	4,584	3,672	2,695	1,933	1,465	93,077	19	2,068,419	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	341	1,484	2,220	2,481	2,896	2,947	2,678	2,389	2,199	2,134	2,001	1,988	2,094	1,751	1,219	404	-	-	31,226	5		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	641	821	1,007	1,036	1,001	1,063	1,117	1,191	1,460	1,439	1,121	405	29	-	12,540	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	341	1,484	2,220	2,481	2,896	2,947	2,678	2,389	2,199	2,134	2,001	1,988	2,094	1,751	1,219	404	-	-	31,226	3		
abr-29	Hábil	437	216	67	-	22	554	1,942	3,776	4,829	5,050	5,721	5,926	5,535	5,814	6,221	6,134	5,870	4,855	4,454	3,966	3,100	2,172	1,448	1,003	79,112	21	2,089,525	
	Sábado	994	700	505	449	382	540	1,608	2,969	3,843	4,153	4,646	4,707	4,387	4,044	3,818	3,740	3,582	3,564	3,690	3,282	2,651	1,682	1,144	765	61,844	4		
	Domingo	705	355	164	31	-	-	251	775	1,199	1,454	1,968	2,181	2,403	2,437	2,395	2,469	2,533	2,617	2,936	2,912	2,534	1,684	1,237	920	36,161	5		
	Festivo	18	-	-	-	-	-	-	432	914	1,178	1,735	1,941	2,136	2,152	2,217	2,264	2,265	2,419	2,755	2,578	2,182	1,264	751	449	29,649	0		
may-29	Hábil	876	640	482	386	434	1,000	2,477	4,430	5,551	5,787	6,500	6,719	6,302	6,600	7,032	6,940	6,659	5,577	5,151	4,632	3,709	2,722	1,951	1,478	94,034	21	2,443,286	
	Sábado	148	-	-	-	-	-	697	1,912	2,693	2,971	3,411	3,466	3,180	2,873	2,671	2,602	2,460	2,446	2,559	2,194	1,630	764	283	-	38,960	4		
	Domingo	1,558	1,167	953	804	691	643	1,050	1,638	2,113	2,397	2,971	3,210	3,457	3,495	3,449	3,532	3,603	3,695	4,051	4,024	3,601	2,651	2,153	1,798	58,703	4		
	Festivo	148	-	-	-	-	-	697	1,912	2,693	2,971	3,411	3,466	3,180	2,873	2,671	2,602	2,460	2,446	2,559	2,194	1,630	764	283	-	38,960	2		
jun-29	Hábil	1,436	1,182	1,011	908	959	1,570	3,161	5,267	6,475	6,729	7,497	7,733	7,284	7,605	8,071	7,971	7,669	6,501	6,042	5,482	4,489	3,425	2,594	2,085	113,146	19	2,524,717	
	Sábado	1,185	882	681	623	553	717	1,819	3,224	4,126	4,447	4,955	5,018	4,688	4,334	4,101	4,021	3,857	3,837	3,968	3,547	2,895	1,896	1,340	949	67,663	5		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	563	745	774	739	800	853	926	1,189	1,169	857	155	-	-	9,157	4		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2		
jul-29	Hábil	124	-	-	-	-	238	1,583	3,359	4,379	4,594	5,243	5,442	5,063	5,334	5,728	5,644	5,388	4,405	4,017	3,544	2,704	1,805	1,103	673	70,371	20	1,933,251	
	Sábado	1,790	1,462	1,245	1,183	1,108	1,285	2,474	3,993	4,967	5,313	5,862	5,930	5,574	5,192	4,939	4,853	4,677	4,654	4,794	4,340	3,637	2,557	1,957	1,535	85,322	4		
	domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353	530	712	741	706	767	820	893	1,156	1,136	824	122	-	-	8,761	5		
	Festivo	124	-	-	-	-	238	1,583	3,359	4,379	4,594	5,243	5,442	5,063	5,334	5,728	5,644	5,388	4,405	4,017	3,544	2,704	1,805	1,103	673	70,371	2		
ago-29	Hábil	1,743	1,477	1,299	1,191	1,244	1,883	3,548	5,752	7,016	7,282	8,086	8,332	7,863	8,198	8,686	8,582	8,265	7,043	6,562	5,977	4,937	3,824	2,955	2,422	124,167	21	2,946,858	
	Sábado	179	-	-	-	-	-	739	1,978	2,775	3,058	3,508	3,563	3,272	2,959	2,752	2,682	2,538	2,522	2,637	2,266	1,690	807	316	-	40,238	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	365	597	1,065	1,260	1,462	1,493	1,455	1,523	1,580	1,659	1,950	1,928	1,583	808	401	111	19,240	4		
	Festivo	834	536	409	352	133	211	619	1,308	1,858	2,158	2,793	3,028	3,250	3,268	3,342	3,396	3,397	3,570	3,953	3,751	3,300	2,253	1,669	1,325	50,714	2		
sep-29	Hábil	230	9	-	-	-	347	1,729	3,556	4,605	4,825	5,493	5,698	5,308	5,587	5,991	5,905	5,642	4,631	4,232	3,746	2,882	1,958	1,236	794	74,404	20	1,777,304	
	Sábado	131	-	-	-	-	691	1,930	2,727	3,010	3,460	3,515	3,224	2,911	2,704	2,634	2,490	2,474	2,589	2,218	1,642	759	268	-	-	39,374	5		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	317	549	1,017	1,212	1,414	1,445	1,407	1,475	1,532	1,611	1,902	1,880	1,535	760	353	63	18,472	5		
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0		
oct-29	Hábil	256	34	-	-	-	374	1,769	3,612	4,671	4,893	5,567	5,773	5,380	5,661	6,069	5,982	5,717	4,697	4,294	3,803	2,932	2,000	1,272	825	75,582	22	2,266,374	
	Sábado	1,595	1,269	1,054	992	918	1,093	2,273	3,781	4,746	5,090	5,635	5,702	5,349	4,970	4,719	4,634	4,459	4,436	4,575	4,125	3,427	2,356	1,761	1,341	80,299	4		
	Domingo	1,276	889	677	530	417	371	773	1,354	1,824	2,105	2,674	2,910	3,155	3,192	3,146	3,228	3,298	3,390	3,742	3,715	3,297	2,358	1,864	1,513	51,699	4		
	Festivo	256	34	-	-	-	374	1,769	3,612	4,671	4,893	5,567	5,773	5,380	5,661	6,069	5,982	5,717	4,697	4,294	3,803	2,932	2,000	1,272	825	75,582	1		
nov-29	Hábil	1,898	1,624	1,440	1,328	1,384	2,043	3,760	6,034	7,337	7,611	8,441	8,695	8,211	8,557	9,059	8,952	8,625	7,364	6,869	6,265	5,192	4,044	3,148	2,598	130,477	20	2,892,186	
	Sábado	-	-	-	-	-	-	448	1,659	2,437	2,714	3,153	3,207	2,923	2,617	2,415	2,346	2,205	2,191	2,303	1,940	1,377	515	35	-	34,485	4		
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	82	309	767	957	957	1,154	1,185	1,148	1,214	1,270	1,348	1,632	1,610	1,273	516	118	-	14,582		4
	Festivo	541	250	126	70	-	-	331	1,004	1,541	1,835	2,455	2,684	2,902	2,919	2,992	3,045	3,045	3,214	3,589	3,391	2,951	1,928	1,357	1,021	43,191	2		
dic-29	Hábil	358	131	-	-	-	479	1,907	3,793	4,877	5,104	5,794	6,005	5,603	5,890	6,308	6,219	5,948	4,903	4,491	3,989	3,097	2,143	1,398	941	79,378	20	2,177,994	
	Sábado	1,330	1,012	802	741	668	840	1,993	3,465	4,408	4,744	5,276	5,342	4,997	4,626	4,382	4,298	4,127	4,105	4,242	3,801	3,119	2,073	1,492	1,082	72,964	4		
	Domingo	1,018	640	434	289	180	134	527	1,095	1,553	1,828	2,383	2,614	2,853	2,890	2,845	2,925	2,											

ANEXO 1 - CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN KWh
PRODUCTO 2

PERIODO 01 DE ENERO DEL 2026 A DICIEMBRE 31 DE 2030

	DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. DÍAS	Total
ene-30	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,209	2,913	3,892	4,098	4,721	4,912	4,549	4,809	5,186	5,106	4,860	3,918	3,545	3,091	2,285	1,423	749	336	61,603	21	1,674,255
	Sábado	688	400	210	156	90	245	1,287	2,616	3,469	3,772	4,253	4,312	4,001	3,666	3,445	3,369	3,215	3,197	3,320	2,922	2,306	1,360	834	464	53,594	4	
	Domingo	406	64	-	-	-	-	-	473	888	1,136	1,638	1,847	2,063	2,096	2,056	2,128	2,190	2,273	2,584	2,560	2,191	1,361	925	615	29,496	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	138	610	867	1,411	1,612	1,803	1,818	1,881	1,928	1,928	2,079	2,407	2,234	1,848	951	451	156	24,121	2	
feb-30	Hábil	-	-	-	-	-	711	2,328	4,249	4,898	4,998	5,324	5,134	4,636	5,263	5,716	5,722	5,475	4,592	4,110	3,367	2,423	1,661	935	513	72,054	20	1,591,689
	Sábado	108	-	-	-	-	-	948	2,184	2,718	3,016	3,228	2,843	2,066	1,780	1,855	1,945	1,956	1,977	1,992	1,738	1,119	467	-	-	31,940	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	266	517	682	1,003	1,276	1,130	706	124	-	-	5,714	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
mar-30	Hábil	621	388	231	137	184	744	2,205	4,135	5,244	5,477	6,182	6,398	5,987	6,281	6,709	6,617	6,340	5,270	4,848	4,335	3,423	2,446	1,684	1,216	87,101	20	1,952,032
	Sábado	-	-	-	-	-	-	92	1,235	1,971	2,232	2,647	2,698	2,429	2,140	1,950	1,885	1,752	1,739	1,845	1,502	970	155	-	-	27,242	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392	572	758	787	752	814	868	942	1,211	1,190	872	156	-	-	9,314	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	92	1,235	1,971	2,232	2,647	2,698	2,429	2,140	1,950	1,885	1,752	1,739	1,845	1,502	970	155	-	-	27,242	1	
abr-30	Hábil	211	-	-	-	-	328	1,716	3,550	4,603	4,824	5,495	5,700	5,309	5,588	5,995	5,908	5,644	4,629	4,228	3,740	2,874	1,946	1,222	777	74,287	20	1,888,773
	Sábado	768	474	279	223	156	314	1,382	2,743	3,617	3,927	4,420	4,481	4,161	3,818	3,592	3,514	3,356	3,338	3,464	3,056	2,425	1,456	918	539	56,420	4	
	Domingo	479	129	-	-	-	-	25	549	973	1,228	1,742	1,955	2,177	2,211	2,169	2,243	2,307	2,391	2,710	2,686	2,308	1,458	1,011	694	31,446	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	206	688	952	1,509	1,715	1,910	1,926	1,991	2,038	2,039	2,193	2,529	2,352	1,956	1,038	525	223	25,789	2	
may-30	Hábil	629	393	235	139	187	753	2,230	4,183	5,304	5,540	6,253	6,472	6,055	6,353	6,785	6,693	6,412	5,330	4,904	4,385	3,462	2,475	1,704	1,231	88,106	22	2,322,496
	Sábado	-	-	-	-	-	-	450	1,665	2,446	2,724	3,164	3,219	2,933	2,626	2,424	2,355	2,213	2,199	2,312	1,947	1,383	517	36	-	34,612	4	
	Domingo	1,311	920	706	557	444	396	803	1,391	1,866	2,150	2,724	2,963	3,210	3,248	3,202	3,285	3,356	3,448	3,804	3,777	3,354	2,404	1,906	1,551	52,775	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	450	1,665	2,446	2,724	3,164	3,219	2,933	2,626	2,424	2,355	2,213	2,199	2,312	1,947	1,383	517	36	-	34,612	1	
jun-30	Hábil	1,203	949	778	675	726	1,337	2,928	5,034	6,242	6,496	7,264	7,500	7,051	7,372	7,838	7,738	7,436	6,268	5,809	5,249	4,256	3,192	2,361	1,852	107,554	18	2,278,521
	Sábado	952	649	448	390	320	484	1,586	2,991	3,893	4,214	4,722	4,785	4,455	4,101	3,868	3,788	3,624	3,604	3,735	3,314	2,662	1,663	1,107	716	62,071	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	330	512	541	506	567	620	693	956	936	624	-	-	-	6,439	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	
jul-30	Hábil	-	-	-	-	-	-	1,336	3,112	4,132	4,347	4,996	5,195	4,816	5,087	5,481	5,397	5,141	4,158	3,770	3,297	2,457	1,558	856	426	65,563	22	1,835,372
	Sábado	1,543	1,215	998	936	861	1,038	2,227	3,746	4,720	5,066	5,615	5,683	5,327	4,945	4,692	4,606	4,430	4,407	4,547	4,093	3,390	2,310	1,710	1,288	79,394	3	
	domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	283	465	494	459	520	573	646	909	889	577	-	-	-	5,922	4	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	1,336	3,112	4,132	4,347	4,996	5,195	4,816	5,087	5,481	5,397	5,141	4,158	3,770	3,297	2,457	1,558	856	426	65,563	2	
ago-30	Hábil	1,504	1,238	1,060	952	1,005	1,644	3,309	5,513	6,777	7,043	7,847	8,093	7,624	7,959	8,447	8,343	8,026	6,804	6,323	5,738	4,698	3,585	2,716	2,183	118,431	20	2,701,011
	Sábado	-	-	-	-	-	-	500	1,739	2,536	2,819	3,269	3,324	3,033	2,720	2,513	2,443	2,299	2,283	2,398	2,027	1,451	568	77	-	35,997	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	126	358	826	1,021	1,223	1,254	1,216	1,284	1,341	1,420	1,711	1,689	1,344	569	162	-	15,544	4	
	Festivo	595	297	170	113	-	-	380	1,069	1,619	1,919	2,554	2,789	3,011	3,029	3,103	3,157	3,158	3,331	3,714	3,512	3,061	2,014	1,430	1,086	45,112	2	
sep-30	Hábil	-	-	-	-	-	104	1,486	3,313	4,362	4,582	5,250	5,455	5,065	5,344	5,748	5,662	5,399	4,388	3,989	3,503	2,639	1,715	993	551	69,547	21	1,674,761
	Sábado	-	-	-	-	-	-	448	1,687	2,484	2,767	3,217	3,272	2,981	2,668	2,461	2,391	2,247	2,231	2,346	1,975	1,399	516	25	-	35,113	4	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	74	306	774	969	1,171	1,202	1,164	1,232	1,289	1,368	1,659	1,637	1,292	517	110	-	14,764	5	
	Festivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
oct-30	Hábil	14	-	-	-	-	132	1,527	3,370	4,429	4,651	5,325	5,531	5,138	5,419	5,827	5,740	5,475	4,455	4,052	3,561	2,690	1,758	1,030	583	70,708	22	2,107,815
	Sábado	1,353	1,027	812	750	676	851	2,031	3,539	4,504	4,848	5,393	5,460	5,107	4,728	4,477	4,392	4,217	4,194	4,333	3,883	3,185	2,114	1,519	1,099	74,491	4	
	Domingo	1,034	647	435	288	175	129	531	1,112	1,582	1,863	2,432	2,668	2,913	2,950	2,904	2,986	3,056	3,148	3,500	3,473	3,055	2,116	1,622	1,271	45,891	4	
	Festivo	14	-	-	-	-	132	1,527	3,370	4,429	4,651	5,325	5,531	5,138	5,419	5,827	5,740	5,475	4,455	4,052	3,561	2,690	1,758	1,030	583	70,708	1	
nov-30	Hábil	1,656	1,382	1,198	1,086	1,142	1,801	3,518	5,792	7,095	7,369	8,199	8,453	7,969	8,315	8,817	8,710	8,383	7,122	6,627	6,023	4,950	3,802	2,906	2,356	124,669	19	2,642,851
	Sábado	-	-	-	-	-	-	206	1,417	2,195	2,472	2,911	2,965	2,681	2,375	2,173	2,104	1,963	1,949	2,061	1,698	1,135	273	-	-	30,578	5	
	Domingo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	525	715	912	943	906	972	1,028	1,106	1,390	1,368	1,031	274	-	-	11,236	4	
	Festivo	299	8	-	-	-	-	89	762	1,299	1,593	2,213	2,442	2,660	2,677	2,750	2,803	2,803	2,972	3,347	3,149	2,709	1,686	1,115	779	38,155	2	
dic-30	Hábil	109	-	-	-	-	230	1,658	3,544	4,628	4,855	5,545	5,756	5,354	5,641	6,059	5,970	5,699	4,654	4,242	3,740	2,848	1,894	1,149	692	74,267	21	2,048,841
	Sábado	1,081	763	553	492	419	591	1,744	3,216	4,159	4,495	5,027	5,093	4,748	4,377	4,133	4,049	3,878	3,856	3,993	3,552	2,870	1,824	1,243	833	66,988	4	
	Domingo	769	391	185	40	-	-	278	846	1,304	1,579	2,134	2,365	2,604	2,641	2,596	2,676	2,745	2,834	3,179	3,152	2,744	1,826	1,344	1,001	39,233	4	
	Festivo	27	-	-	-	-	-	-	475	996	1,281	1,883																

ANEXO 2. PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 1					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA					
EN PESOS DE MARZO 2025					
PRODUCTO 1					
AÑO	MES	PERIODO 2026 - 2030			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2026	Enero	2,232,000		0	
2026	Febrero	2,016,000		0	
2026	Marzo	2,232,000		0	
2026	Abril	2,160,000		0	
2026	Mayo	2,232,000		0	
2026	Junio	2,160,000		0	
2026	Julio	2,232,000		0	
2026	Agosto	2,232,000		0	
2026	Septiembre	2,160,000		0	
2026	Octubre	2,232,000		0	
2026	Noviembre	2,160,000		0	
2026	Diciembre	2,232,000		0	
2027	Enero	-		0	
2027	Febrero	-		0	
2027	Marzo	-		0	
2027	Abril	-		0	
2027	Mayo	-		0	
2027	Junio	-		0	
2027	Julio	-		0	
2027	Agosto	-		0	
2027	Septiembre	-		0	
2027	Octubre	-		0	
2027	Noviembre	-		0	
2027	Diciembre	-		0	
2028	Enero	1,860,000		0	
2028	Febrero	1,740,000		0	
2028	Marzo	1,860,000		0	
2028	Abril	1,800,000		0	
2028	Mayo	1,860,000		0	
2028	Junio	1,800,000		0	
2028	Julio	1,860,000		0	
2028	Agosto	1,860,000		0	
2028	Septiembre	1,800,000		0	
2028	Octubre	1,860,000		0	
2028	Noviembre	1,800,000		0	
2028	Diciembre	1,860,000		0	
2029	Enero	3,720,000		0	
2029	Febrero	3,360,000		0	
2029	Marzo	3,720,000		0	
2029	Abril	3,600,000		0	
2029	Mayo	3,720,000		0	
2029	Junio	3,600,000		0	
2029	Julio	3,720,000		0	
2029	Agosto	3,720,000		0	
2029	Septiembre	3,600,000		0	
2029	Octubre	3,720,000		0	
2029	Noviembre	3,600,000		0	
2029	Diciembre	3,720,000		0	
2030	Enero	3,868,800		0	
2030	Febrero	3,494,400		0	
2030	Marzo	3,868,800		0	
2030	Abril	3,744,000		0	
2030	Mayo	3,868,800		0	
2030	Junio	3,744,000		0	
2030	Julio	3,868,800		0	
2030	Agosto	3,868,800		0	
2030	Septiembre	3,744,000		0	
2030	Octubre	3,868,800		0	
2030	Noviembre	3,744,000		0	
2030	Diciembre	3,868,800		0	
Total Producto 1		137,592,000			

E. Solicitada = Energía solicitada por RUITOQUE para el producto.

% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.

E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.

\$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes.

ANEXO 2. PRECIOS Y CANTIDADES A OFERTAR

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 2					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGÍA OFERTADA					
EN PESOS DE MARZO 2025					
PRODUCTO 2					
AÑO	MES	PERIODO 2026 - 2030			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
2026	Enero	1,552,867		0	
2026	Febrero	1,473,870		0	
2026	Marzo	1,731,537		0	
2026	Abril	1,478,017		0	
2026	Mayo	1,828,194		0	
2026	Junio	1,973,107		0	
2026	Julio	1,510,340		0	
2026	Agosto	2,285,036		0	
2026	Septiembre	1,434,952		0	
2026	Octubre	1,813,493		0	
2026	Noviembre	2,323,444		0	
2026	Diciembre	1,777,353		0	
2027	Enero	670,205		0	
2027	Febrero	762,092		0	
2027	Marzo	870,773		0	
2027	Abril	678,285		0	
2027	Mayo	846,372		0	
2027	Junio	1,225,791		0	
2027	Julio	712,301		0	
2027	Agosto	1,429,773		0	
2027	Septiembre	647,393		0	
2027	Octubre	813,966		0	
2027	Noviembre	1,457,831		0	
2027	Diciembre	835,977		0	
2028	Enero	1,232,930		0	
2028	Febrero	1,302,385		0	
2028	Marzo	1,659,521		0	
2028	Abril	1,399,460		0	
2028	Mayo	1,811,174		0	
2028	Junio	1,969,309		0	
2028	Julio	1,411,728		0	
2028	Agosto	2,297,156		0	
2028	Septiembre	1,320,778		0	
2028	Octubre	1,645,929		0	
2028	Noviembre	2,280,352		0	
2028	Diciembre	1,570,254		0	
2029	Enero	1,817,540		0	
2029	Febrero	1,713,859		0	
2029	Marzo	2,068,419		0	
2029	Abril	2,089,525		0	
2029	Mayo	2,443,286		0	
2029	Junio	2,524,717		0	
2029	Julio	1,933,251		0	
2029	Agosto	2,946,858		0	
2029	Septiembre	1,777,304		0	
2029	Octubre	2,266,374		0	
2029	Noviembre	2,892,186		0	
2029	Diciembre	2,177,994		0	
2030	Enero	1,674,255		0	
2030	Febrero	1,591,689		0	
2030	Marzo	1,952,032		0	
2030	Abril	1,888,773		0	
2030	Mayo	2,322,496		0	
2030	Junio	2,278,521		0	
2030	Julio	1,835,372		0	
2030	Agosto	2,701,011		0	
2030	Septiembre	1,674,761		0	
2030	Octubre	2,107,815		0	
2030	Noviembre	2,642,851		0	
2030	Diciembre	2,048,841		0	
Total Producto 1		103,403,675			

E. Solicitada = Energía solicitada por RUITOQUE para el producto.

% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.

E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.

\$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes.

ANEXO 3. MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha: _____

Señores

RUITOQUE S.A. E.S.P.

Gerencia Comercial

Floridablanca, Santander

Asunto: Presentación de Oferta para el suministro de energía eléctrica. Periodo del 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030 Convocatoria Pública RUITOQUE CP-RTQC2025-001

De acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública RUITOQUE CP-RTQC2025-001 y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicho Pliego y en sus Anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, presentamos nuestra oferta. De ser favorecidos nos comprometemos a:

- i) Mantener válida nuestra oferta durante treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y proceder a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en el numeral 5.1. Garantía de seriedad de la propuesta del Pliego de Condiciones.
- ii) Dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia pública, firmar el negocio jurídico subyacente correspondiente y presentar la documentación requerida. Una vez suscrito el del negocio jurídico subyacente entregaremos a RUITOQUE las garantías exigidas, para respaldar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del del negocio jurídico subyacente, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.1 Garantía del vendedor del Pliego de Condiciones y en la Cláusula Séptima “Garantías” de la Oferta Mercantil.
- iii) Ejecutar el negocio jurídico subyacente por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en la propuesta de suministro de energía.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

1. Que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con RUITOQUE. Si una vez se verifique la información, la misma no es satisfactoria para RUITOQUE, conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.

2. Que la empresa que represento da cumplimiento a toda normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no se cuenta en la nómina con personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños y jóvenes de la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social.

3. Que la empresa que represento ha tomado medidas requeridas mediante las cuales se reconocen y aplican los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.

Atentamente,

_____ Nombre del Proponente

_____ Firma del Representante Legal

Dirección completa del Proponente _____

Teléfono(s): _____

Correo electrónico: _____

ANEXO No. 4 MODELO PAGARÉ EN BLANCO CON CARTA DE INSTRUCCIONES (GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA)

PAGARÉ No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-RTQC2025-001

OFERENTE: _____ S.A E.S.P.

COMPRADOR: RUITOQUE S.A. E.S.P.

_____ S.A. E.S.P., con domicilio social principal en la ciudad de _____, con NIT _____, en cuyo nombre y representación legal actúa su Gerente el señor _____, ciudadano mayor de edad, vecino de _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, PROMETE PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RUITOQUE S.A E.S.P., en sus oficinas en la ciudad de Floridablanca (Santander), el día _____ del mes de _____ de _____ (20__) la suma de _____ (\$ _____) moneda legal; las demás condiciones se especifican en la carta de instrucciones adjunta.

Para constancia se firma en la ciudad de _____ a los _____ del mes de _____ de _____.
_____ Representante Legal _____ S.A. E.S.P.

Representante Legal
_____ S.A. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES AL PAGARÉ No. _____

CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-RTQC2025-001

OFERENTE: _____ S.A E.S.P.

COMPRADOR: RUITOQUE S.A. E.S.P.

_____ S.A. E.S.P. con domicilio social principal en la ciudad de _____, en cuyo nombre y representación actúa su Gerente el señor _____, identificado con la cédula de ciudadanía número _____ expedida en _____, autoriza a RUITOQUE S.A E.S.P. empresa de servicios públicos, con domicilio social en la ciudad de Floridablanca, con NIT. 804.001.062, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagare No. _____, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. La cantidad por pagar será igual a 2.5 veces al mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil, según la cantidad de la energía ofrecida por el oferente en el marco de la convocatoria pública No. CP-RTQC2025-001 adelantada por RUITOQUE SA ESP.

2. Los espacios en blanco se llenarán si transcurrido el plazo de trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la Audiencia Pública en la convocatoria No. CP-RTQC2025-001, _____ S.A ESP, en calidad de oferente adjudicado, no ha firmado la minuta del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil con RUITOQUE SA ESP y/o no ha constituido las garantías pactadas en el mismo.

3. La fecha de creación será aquella en que se llenen los espacios en blanco según las instrucciones dadas en esta carta y la fecha de vencimiento será cualquiera que la consigne, posterior al incumplimiento por _____ S.A. E.S.P. relacionada con la no firma del del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.

4. En caso de cobro judicial, _____ S.A. E.S.P. deberá pagar los gastos y costos que determine el juez competente. En caso de cobro extrajudicial _____ S.A. E.S.P. deberá pagar aquellos costos que _____ S.A E.S.P. justifique en una relación detallada.

RUITOQUE S.A E.S.P. devolverá esta carta de instrucciones y el pagaré, una vez se perfeccione el negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil y se constituyan las garantías establecidas en el mismo.

Firmado en la ciudad de _____, a los ____ () días del mes de _____ de _____.

Representante Legal

_____ S.A. E.S.P.

ANEXO No. 5 MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE QUE RESULTE FAVORECIDO

PAGARÉ NO. XXXXXX (El “Pagaré”)

XXXXXXX, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT No. XXX.XXX.XXX-X, con domicilio principal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y representada para este acto por XXXXXXXX mayor de edad, identificado con CC No. XXX.X.XXX expedida en XXXXXXXX, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, se obliga a pagar incondicional, indivisible, irrevocablemente a la orden de **RUITOQUE SA ESP**, identificada con NIT. No. 804.001.062-8 o a las personas que sean cesionarios, endosatarios o sucesores o a cualquier tenedor legítimo de este Pagaré:

1. La _____ suma _____ de _____ pesos de la República de Colombia (COP _____), por concepto de capital;
2. La _____ suma _____ de _____ pesos de la República de Colombia (COP _____), por concepto de intereses moratorios causados y pendientes de pago;
3. La fecha de vencimiento de este Pagaré es _____.

XXXXXXX, manifiesta que renuncia irrevocablemente a cualquier presentación, reconVENCIÓN privada o judicial, protesto, presentación para el cobro, denuncia, reclamación, requerimiento para la constitución en mora y el aviso de rechazo y cualquier requerimiento o notificación adicional de cualquier naturaleza, asociado a las obligaciones que se consignan en este Pagaré.

Este documento PRESTA MÉRITO EJECUTIVO por todos y cada uno de los conceptos aquí consignados y que han sido aceptados voluntariamente por el DEUDOR, conforme se encuentra estipulado en el artículo 422 del Código General del Proceso y las leyes que así lo convengan.

Firma del Representante Legal,

XXXXXXX

C.C. No. XX.XXX.XXX de XXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIA EL PAGARÉ NO. XXXXXX

XXXXXXX, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT No. XXX.XXX.XXX-X, con domicilio principal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y representada para este acto por XXXXXXXX mayor de edad, identificado con CC No. XXX.X.XXX expedida en XXXXXXXX, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio colombiano, por medio de este documento autorizo de manera incondicional, irrevocable y permanente a RUITOQUE SA ESP, o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré No. XXXXXX (El “Pagaré”), para llenar todos y cada uno de los espacios en blanco dejados en el Pagaré. El pagaré puede ser llenado, sin previo aviso o requerimiento alguno, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Autorización para diligenciar el Pagaré:

XXXXXXX, autoriza expresa e irrevocablemente a **RUITOQUE SA ESP**, a llenar los espacios en blancos del Pagaré así:

- a) El espacio en blanco del numeral 1 del Pagaré, será igual al monto de las sumas adeudadas por XXXXXXXX a **RUITOQUE SA ESP**, o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré, en la fecha de vencimiento por concepto de capital.
- b) El espacio en blanco del numeral 2 del Pagaré, será igual a las sumas adeudadas por XXXXXXXX a **RUITOQUE SA ESP**, o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré, por concepto de intereses moratorios iguales a la tasa máxima legal permitida por ley, que se liquidarán desde el primer día de retardo, sobre la totalidad del saldo insoluto de capital, hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.
- c) El espacio en blanco del numeral 3 del Pagaré, será el día en que este Pagaré sea diligenciado por **RUITOQUE SA ESP**.

Aceptación:

XXXXXXX, manifiesta que conoce y acepta, en su integridad, los términos del pagaré que ha otorgado en favor de **RUITOQUE SA ESP**, para que éste sea llenado y cobrado. No se requiere demostrar perjuicio alguno por parte de XXXXXXXX.

Mérito Ejecutivo:

El Pagaré será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos. El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Pagaré en la República de Colombia, el día XXXXXXXX (XX) del mes de XXXXXXXX de 2025.

Firma del Representante Legal,

XXXXXXXX

C.C. No. XX.XXX.XXX de XXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXX

ANEXO No. 6 MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA RUITOQUE S.A. E.S.P.

PAGARÉ NO. XXXXXX (El “Pagaré”)

XXXXXXX, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT No. XXX.XXX.XXX-X, con domicilio principal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y representada para este acto por XXXXXXXX mayor de edad, identificado con CC No. XXX.X.XXX expedida en XXXXXXXX, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, se obliga a pagar incondicional, indivisible, irrevocablemente a la orden de **RUITOQUE SA ESP**, identificada con NIT. No. 804.001.062-8 o a las personas que sean cesionarios, endosatarios o sucesores o a cualquier tenedor legítimo de este Pagaré:

4. La _____ suma _____ de _____ pesos de la República de Colombia (COP _____), por concepto de capital;
5. La _____ suma _____ de _____ pesos de la República de Colombia (COP _____), por concepto de intereses moratorios causados y pendientes de pago;
6. La fecha de vencimiento de este Pagaré es _____.

XXXXXXX, manifiesta que renuncia irrevocablemente a cualquier presentación, reconvención privada o judicial, protesto, presentación para el cobro, denuncia, reclamación, requerimiento para la constitución en mora y el aviso de rechazo y cualquier requerimiento o notificación adicional de cualquier naturaleza, asociado a las obligaciones que se consignan en este Pagaré.

Este documento PRESTA MÉRITO EJECUTIVO por todos y cada uno de los conceptos aquí consignados y que han sido aceptados voluntariamente por el DEUDOR, conforme se encuentra estipulado en el artículo 422 del Código General del Proceso y las leyes que así lo convengan.

Firma del Representante Legal,

XXXXXXX

C.C. No. XX.XXX.XXX de XXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIA EL PAGARÉ NO. XXXXXX

XXXXXXX, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT No. XXX.XXX.XXX-X, con domicilio principal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y representada para este acto por XXXXXXXX mayor de edad, identificado con CC No. XXX.X.XXX expedida en XXXXXXXX, quien tiene las facultades legales y autorizaciones suficientes para suscribir este documento, de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio colombiano, por medio de este documento autorizo de manera incondicional, irrevocable y permanente a RUITOQUE SA ESP, o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré No. XXXXXX (El “Pagaré”), para llenar todos y cada uno de los espacios en blanco dejados en el Pagaré. El pagaré puede ser llenado, sin previo aviso o requerimiento alguno, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Autorización para diligenciar el Pagaré:

XXXXXXX, autoriza expresa e irrevocablemente a **RUITOQUE SA ESP**, a llenar los espacios en blancos del Pagaré así:

- d) El espacio en blanco del numeral 1 del Pagaré, será igual al monto de las sumas adeudadas por XXXXXXXX a **RUITOQUE SA ESP**, o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré, en la fecha de vencimiento por concepto de capital.
- e) El espacio en blanco del numeral 2 del Pagaré, será igual a las sumas adeudadas por XXXXXXXX a **RUITOQUE SA ESP**, o a las personas que sean sus cesionarios, endosatarios o sucesores o a quien sea tenedor legítimo del Pagaré, por concepto de intereses moratorios iguales a la tasa máxima legal permitida por ley, que se liquidarán desde el primer día de retardo, sobre la totalidad del saldo insoluto de capital, hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.
- f) El espacio en blanco del numeral 3 del Pagaré, será el día en que este Pagaré sea diligenciado por **RUITOQUE SA ESP**.

Aceptación:

XXXXXXX, manifiesta que conoce y acepta, en su integridad, los términos del pagaré que ha otorgado en favor de **RUITOQUE SA ESP**, para que éste sea llenado y cobrado. No se requiere demostrar perjuicio alguno por parte de XXXXXXXX.

Mérito Ejecutivo:

El Pagaré será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos. El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Pagaré en la República de Colombia, el día XXXXXXXX (XX) del mes de XXXXXXXX de 2025.

Firma del Representante Legal,

XXXXXXXX

C.C. No. XX.XXX.XXX de XXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXX

[Insertar membrete del OFERENTE]

ANEXO No. 7 OFERTA MERCANTIL DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA

[Ciudad], [Fecha]

Señor,

JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA
Gerente General – Representante Legal
RUITOQUE SA ESP

Asunto: Oferta Mercantil para el suministro de energía eléctrica y potencia con destino al mercado regulado de RUITOQUE SA ESP para el periodo del 01 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2030 por la Convocatoria Pública CP-RTQC2025-001.

[Razón Social], sociedad legalmente constituida con domicilio principal en la ciudad de [Ciudad del domicilio principal] ([Nombre del Departamento]) e identificada con el NIT. [NIT], representada legalmente por [Nombre del Representante Legal], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. [Número de cédula] expedida en [Ciudad de expedición del documento de identidad] ([Nombre del Departamento]), quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará: “OFERENTE”, teniendo en cuenta su invitación a presentar ofertas para el suministro de energía eléctrica y potencia con destino al mercado regulado de RUITOQUE SA ESP, en adelante “RUITOQUE”, nos permitimos presentar los términos y condiciones, en adelante la “Oferta Mercantil”, los cuales se detallan en las siguientes,

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA OFERTA MERCANTIL: La presente Oferta Mercantil tiene por objeto el suministro de energía y potencia eléctrica a RUITOQUE, con destino a su Mercado Regulado, y éste se obliga a adquirirla, bajo la modalidad “PAGUE LO CONTRATADO”, en los términos estipulados en el Anexo No. 01 Curva de energía y el Anexo No. 2 Precio y cantidades de energía expresados en pesos colombianos por kilovatio hora (COP/kWh), los cuales hacen parte integral de la presente Oferta Mercantil.

CLÁUSULA SEGUNDA. SITIO DE ENTREGA: El OFERENTE pondrá a disposición de RUITOQUE la energía a suministrar en las fronteras comerciales ya registradas ante el Administrador del Sistema de Intercambios comerciales – ASIC sometiéndose a las normas y procedimientos adoptados en el reglamento de operaciones del Sistema Interconectado Nacional - SIN; por su parte, RUITOQUE recibirá la energía eléctrica tomándola de las fronteras de entrega del Sistema de Transmisión Nacional – STN.

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO DE OFERTA MERCANTIL: Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente Oferta Mercantil es de cuantía indeterminada pero determinable, no obstante el

valor de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, la energía eléctrica al que el OFERENTE se obligará a suministrar a RUITOQUE corresponde al establecido en el Anexo No. 2 Precio y cantidades de energía, por la correspondiente cantidad horaria despachada. Estos precios están expresados en pesos colombianos \$/kWh y obedecen a un precio de mercado frente al cual el OFERENTE asume el riesgo de la actividad de generación de energía y los costos asociados a la misma, y no corresponden a una estructura de costos.

PARÁGRAFO PRIMERO: INDEXACIÓN DEL PRECIO: La indexación del precio será mensual y se hará con base en el Índice de Precios al Productor Provisional mensual, Serie Oferta Interna, reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, para el mes de consumo, o quien haga sus veces o aquella entidad que eventualmente se encargue de su cálculo, según la siguiente fórmula de indexación:

$$P_i = P_0 (IPPI_i / IPP_0)$$

Donde:

P₀ = Precio de la energía en pesos constantes del mes de marzo de 2025.

P_i = Precio de la energía en el mes i.

IPP₀ = Índice definitivo de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el mes de marzo de 2025.

IPPI_i = Índice provisional de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el mes i.

El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El precio solamente podrá ser modificado mediante Otrosí suscrito entre el OFERENTE y RUITOQUE.

PARÁGRAFO TERCERO: De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna del mes a liquidar, es el denominado “provisional” publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en la Oferta Comercial.

CLÁUSULA CUARTA. FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA OFERTA MERCANTIL Y TÉRMINO DE DURACIÓN: El negocio jurídico derivado de la aceptación de la presente Oferta Comercial iniciará desde la fecha de registro ante el mercado mayorista y hasta la fecha de suscripción del acta de liquidación.

El suministro de la energía iniciará desde el 01 de enero de 2026 a las 00:00 horas y termina el 31 de diciembre de 2030 a las 24:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA. FACTURACIÓN: La energía eléctrica suministrada será liquidada y facturada por el OFERENTE en forma mensual, de acuerdo con el Anexo No. 1 Curva de energía y el Anexo No. 2 Precio y cantidades de energía de la presente Oferta Mercantil. Para cobrar el valor de la energía suministrada, el OFERENTE deberá presentar la factura dentro de los primeros doce (12) días hábiles siguientes al respectivo mes de suministro.

PARÁGRAFO PRIMERO: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: RUITOQUE autorizará al OFERENTE para que le envíe la factura al correo electrónico para facturación electrónica facturacion@ruitoqueesp.com siendo válida como fecha de recepción de la factura la fecha en que la factura electrónica sea recibida en el correo electrónico destinado para ello. Cuando no se envíe la factura dentro del plazo estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de envío de la factura por correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. Las facturas electrónicas deberán estar debidamente diligenciadas de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2242 de 2015, 1625 de 2016 y las demás normas que los modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.

1. **CONTENIDO DE LA FACTURA:** Toda factura deberá contener como mínimo:
 - a) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento.
 - b) Periodo de consumo.
 - c) Cantidad de energía eléctrica contratada para el mes respectivo, expresada en kilovatios hora (kWh).
 - d) Precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de facturación, que se redondeará a dos (02) cifras decimales, expresado en pesos colombianos por kilovatio hora (\$/kWh).
 - e) Cantidad total a cancelar por RUITOQUE, expresada en pesos colombianos del mes facturado, valor resultante de la multiplicación de la cantidad de energía suministrada en el mes facturado con el precio establecido para este mes en el Anexo No. 2 Precio y cantidades de energía.
 - f) Los demás requisitos exigidos legalmente para las facturas comerciales.

PARÁGRAFO SEGUNDO: FACTURACIÓN Y NOTAS DE AJUSTE: La información que se utilizará para la facturación es la suministrada por el ASIC en la versión de facturación (TXF). Si se presentan reliquidaciones a la versión de facturación (TXF) y estas tengan efecto sobre los valores facturados previamente, el OFERENTE realizará la liquidación real de la energía y procederá a elaborar una nota de ajuste. Cuando exista diferencia entre el valor facturado y el real, el OFERENTE deberá elaborar una nota crédito o débito por la diferencia a que haya lugar así:

1. Cuando el valor facturado sea superior al suministro, el OFERENTE deberá elaborar una Nota Crédito a favor de RUITOQUE por la diferencia resultante.
2. Cuando el valor facturado sea inferior al suministro, el OFERENTE deberá elaborar una Nota Débito a cargo de RUITOQUE por la diferencia resultante.

EL OFERENTE enviará la nota débito o crédito o, en su defecto aplicará el ajuste a favor o en contra de RUITOQUE en la facturación del mes siguiente a la publicación del ajuste por parte del ASIC. El vencimiento de las Notas de Ajuste tendrá el siguiente tratamiento:

- a) En caso de que el ajuste diera un saldo a favor del OFERENTE, se elaborará una Nota Débito que se aplicará a la factura que esté más próxima a vencerse. Si el ajuste diera un saldo a favor de RUITOQUE, se hará una nota crédito que se aplicará a la factura que esté más próxima a vencerse. En caso de que no se pueda aplicar la Nota Crédito o Nota Débito, debido a que no exista ninguna factura pendiente de pago, el OFERENTE o RUITOQUE, según sea el caso, girará a la contraparte el valor a reconocer, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si pasado este término, sin que el OFERENTE o RUITOQUE, según sea el caso, haya consignado el valor correspondiente, se cobrarán intereses por cada mes o fracción, a la tasa máxima de interés moratorio permitido por la ley, para el mes respectivo.

[Insertar membrete del OFERENTE]

Lo anterior se aplicará desde el vencimiento de los treinta (30) días calendario hasta la fecha de pago efectiva.

- b) En ningún caso la fecha de vencimiento de las notas de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura que modifica.

En el caso del vencimiento de las Notas de Ajuste, el OFERENTE, para el caso de nota crédito, o RUITOQUE para el caso de Nota Débito, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la Tasa de Depósito a Término Fijo Efectiva Anual (DTF E.A.) o aquella tasa que la sustituya, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota de ajuste.

PARÁGRAFO TERCERO: GLOSAS Y REFACTURACIÓN: Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura electrónica en el correo electrónico dispuesto para ello, RUITOQUE podrá hacer glosas a la(s) factura(s) cuando se presenten errores aritméticos, tarifas incorrectas, fechas de vencimiento incorrectas, cobro de conceptos no autorizados, suministros no recibidos o conceptos incorrectos, expresando la razón y el valor de la glosa. La factura en la parte no glosada seguirá su trámite normal de pago, manteniendo vigente su fecha de vencimiento. Cuando se elaboren glosas sobre la factura, el valor glosado no dará lugar a intereses moratorios. Cuando se presenten glosas por diferencias en la aplicación de la regulación vigente, se aplicará el procedimiento para la solución de controversias, establecido en la presente Oferta Mercantil.

Dentro del mismo plazo antes señalado, RUITOQUE podrá rechazar las facturas cuando se presenten glosas superiores al 50% del valor de la factura o en los casos de tachaduras, enmendaduras, facturas presentadas en fotocopias o inexistencia de documentos soporte. En caso de que el rechazo de la factura sea procedente, el OFERENTE procederá a refacturar con las correcciones solicitadas.

La nueva factura deberá ser remitida por correo electrónico. El vencimiento de las refacturaciones será dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de su presentación.

Si RUITOQUE no acepta o no glosa la factura dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura electrónica en el correo electrónico dispuesto para ello, se entenderá aceptada de conformidad con lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, que modifica el inciso 3° del artículo 2 de la Ley 1231 de 2008.

De proceder la glosa, el OFERENTE deberá elaborar la respectiva nota de ajuste, ya sea débito o crédito.

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: RUITOQUE pagará la factura a los treinta (30) días calendario siguientes al último día del mes de suministro en la siguiente cuenta: [incluir el nombre de Entidad Financiera], Tipo de Cuenta [...], No. [incluir el número de la cuenta]. La cuenta bancaria podrá ser actualizada durante la vigencia de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, para lo cual el OFERENTE presentará a RUITOQUE la respectiva solicitud por escrito de actualización de cuenta bancaria de su titularidad, con una antelación no menor a sesenta (60) días calendario a la fecha de pago de la factura aplicable, acompañada de los documentos pertinentes. Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de RUITOQUE.

PARÁGRAFO: INTERESES MORATORIOS: En caso de que RUITOQUE no efectúe los pagos al OFERENTE en la fecha de vencimiento, se obliga a reconocerle y pagarle intereses de mora equivalentes a la tasa máxima de interés moratorio permitida por la ley, vigentes durante el periodo de mora. Los atrasos en los pagos, provocados por la no presentación oportuna de las facturas o por errores imputables al OFERENTE en la correspondiente factura y/o demás documentos que se soliciten, no serán imputables a RUITOQUE, ni tampoco tendrán imputaciones por intereses de mora. El OFERENTE en ningún momento podrá cobrar intereses sobre intereses. Tanto el OFERENTE como RUITOQUE, renuncian expresamente a ser reconvenidos judicialmente o requeridos por escrito para ser constituidos en mora en caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Oferta Mercantil.

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS:

Pagaré en blanco: Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que surjan de la presente Oferta Mercantil aceptada, tanto el OFERENTE, como RUITOQUE suscribirán y remitirán a favor de la otra, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, un pagaré en blanco con su correspondiente carta de instrucciones.

Garantía de cumplimiento: El OFERENTE constituirá una garantía bancaria en favor de RUITOQUE, pagadera de forma incondicional, irrevocable y al primer requerimiento, la cual deberá constituirse en una entidad bancaria de primera línea, es decir, de calificación triple A, por un valor equivalente al 2.5 veces al mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil. del valor total del contrato y con vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses adicionales. La garantía deberá ser otorgada a total satisfacción de RUITOQUE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil.

Como alternativa, el OFERENTE podrá entregar como garantía de cumplimiento una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Bucaramanga, aceptable en su procedencia, contenido y forma por RUITOQUE, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima con las siguientes características:

- Como asegurado deberá figurar RUITOQUE.
- Como beneficiario debe figurar RUITOQUE.
- Como afianzado deberá figurar la razón social completa del OFERENTE.
- El valor corresponderá a 2.5 veces del mes de energía más alto del negocio jurídico subyacente a la Oferta Mercantil.
- La vigencia de la garantía será por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los cinco (05) días hábiles siguientes a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva con por lo menos sesenta (60) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada vínculo contractual derivado de la presente Oferta Mercantil.

La garantía de cumplimiento: (i) Avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo; (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, durante la vigencia del negocio jurídico subyacente ; y (iii) los perjuicios derivados de un posible incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que RUITOQUE tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento,

RUITOQUE la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado de la relación jurídica subyacente a la aceptación de la presente Oferta Mercantil, se calculará como la cantidad de energía contratada multiplicada por el precio mensual correspondiente.

CLÁUSULA OCTAVA. DECLARACIONES: El OFERENTE declara que a la fecha de emisión de la presente Oferta Mercantil, así como durante todo el tiempo de ejecución de esta:

Constitución y Existencia. Es una sociedad debidamente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia y registrada ante el mercado de energía mayorista de conformidad con la legislación aplicable y no se encuentran en ninguna causal de insolvencia de conformidad con la Ley Aplicable.

1. Litigios. No existen litigios, demandas o investigaciones en curso de autoridad administrativa o judicial, o noticia de alguno de estos eventos, que puedan generar la terminación o la inejecución de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil o tener un efecto adverso sobre este, ni tampoco existen litigios pendientes o anunciados en contra de RUITOQUE. Todo cambio conocido por el OFERENTE deberá ser informado a RUITOQUE.
2. Capacidad. El representante(s) legal(es), apoderado(s) del OFERENTE cuenta(n) con los poderes y facultades necesarias para suscribir la presente Oferta Mercantil. El extender la presente Oferta Mercantil no constituye un incumplimiento o violación de otras relaciones jurídicas, estatutos, decisión de autoridad administrativa o judicial o la Ley Aplicable, por lo tanto, el negocio jurídico se celebrará válidamente y sus disposiciones son exigibles.
3. Cumplimiento legal, ética y anticorrupción. El OFERENTE declara y garantiza que sus socios, accionistas y administradores cumplen con lo previsto en la totalidad de las disposiciones establecidas en la Oferta Mercantil y sus Anexos así como en las Leyes Aplicables en la materia.
4. Capacidad financiera, de suministro y Cálculo de Capacidad de Respaldo de Operaciones en el Mercado "CROM". Cuenta con la capacidad financiera, técnica, administrativa y de cantidades de energía, suficientes para cumplir con el objeto de la presente Oferta Mercantil, así mismo durante el plazo de ejecución mantendrá un indicador CROM que no le imposibilite la capacidad de cumplir con la presente Oferta Mercantil permitiéndole transar energía en el mercado de energía mayorista.
5. Adicionalmente declara que no se encuentra, en Procedimiento de Limitación de Suministro y que durante el plazo de la Oferta Mercantil hará los mejores esfuerzos por no encontrarse en Procedimiento de Limitación de Suministro.

Así mismo, el suscriptor de la presente Oferta Mercantil declara que: (i) Tiene poder legal para firmar y presentar la presente Oferta Mercantil, (ii) Esta Oferta Mercantil y la relación jurídica surgida de la misma, compromete única y totalmente a la empresa que legalmente represento, (iii) Hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación a ofrecer y renunciamos a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, (iv) Hemos revisado detenidamente la presente Oferta Mercantil y declaramos que ésta no contiene ningún error u omisión, (v) Declaramos no encontrarnos incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales.

CLÁUSULA NOVENA. REGISTRO DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA OFERTA MERCANTIL: Una vez perfeccionada la aceptación de la Oferta Mercantil, tanto el OFERENTE como RUITOQUE serán responsables de tramitar el registro ante el ASIC, conforme a los plazos dispuestos en las disposiciones regulatorias. Este registro tendrá como efecto primordial el de permitir al ASIC conocer el manejo comercial de los involucrados en el suministro y hacer que se sometan a todas las reglas y

procedimientos relacionados con el objeto de la presente Oferta Mercantil. Estará a cargo del OFERENTE otorgar los mecanismos necesarios de cubrimiento para las transacciones en el mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que al momento de registro del presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, el OFERENTE no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, se encuentre incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación, y dando cumplimiento a lo estipulado en el capítulo II de la Resolución CREG 157 de 2011, modificada por la Resolución CREG 130 de 2019, el ASIC retarde la fecha de entrada en operación del mismo por más de dos (02) días calendario, el OFERENTE deberá pagar a RUITOQUE los costos y/o gastos en que RUITOQUE incurra por la compra de energía en el periodo comprendido entre el no suministro de energía bajo la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil y la fecha de entrada en operación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, valor resultante de multiplicar la energía no suministrada por el delta entre el valor de compra efectuado por RUITOQUE y el precio pactado en la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No constituye causal de incumplimiento si al momento de registrar la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, RUITOQUE se encuentra incurso en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación, toda vez que el ASIC podrá dar inicio al trámite de registro de la presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, esto de conformidad con el artículo 15 de la Resolución CREG 157 de 2011, modificado por el artículo 35 de la Resolución CREG 130 de 2019.

CLÁUSULA DÉCIMA. CESIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL ACEPTADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA:

La presente Oferta Mercantil una vez sea aceptada mediante Orden de Compra, así como los derechos y obligaciones derivadas del mismo, podrán cederse total o parcialmente, siempre y cuando exista aceptación previa, expresa y escrita de la otra parte. La cesión de la Oferta Mercantil aceptada mediante Orden de Compra conlleva la transferencia de todos los derechos y obligaciones derivadas de la presente Oferta Mercantil, y libera a la parte cedente de todas y cada una de las obligaciones contraídas, salvo disposición en contrario.

PARÁGRAFO: En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización del OFERENTE y/o RUITOQUE, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados de la presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, a la persona que las sustituya, siempre y cuando se informe a la otra parte con una anticipación de treinta (30) días calendario previos a la fecha en que se pretende hacer efectiva y que el cesionario sea de sus mismas calidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD:

El OFERENTE y/o RUITOQUE quedará(n) eximido(s) del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, circunstancias como fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, y que impidan la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor a dar aviso a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y, desde tal momento, suspendidas las obligaciones para el OFERENTE y RUITOQUE, desde el acaecimiento de las circunstancias. Dentro de los diez (10) días calendario siguientes, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero

y la documentación certificada que dicha parte pueda requerir. En caso de desaparecer tal circunstancia, se continuará la ejecución de las obligaciones en la forma estipulada.

Adicionalmente, a los eventos de fuerza mayor, caso fortuito y hecho de un tercero, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento; actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y, en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de el OFERENTE y/o RUITOQUE y ante la cual sea imposible resistirse. Para que el acontecimiento sea considerado como fuerza mayor, se requiere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación correspondiente. Si el evento de fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero y los demás eventos eximentes de responsabilidad impiden la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por un término continuo superior a dos (02) meses, ésta podrá darse por terminado, a solicitud de cualquiera del OFERENTE y/o RUITOQUE con una antelación mínima de quince (15) días calendario y por escrito a la otra parte, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL: Con fundamento en lo estipulado en los artículos 867 y 949 del Código de Comercio, en el evento de que el OFERENTE y/o RUITOQUE incumpla con las obligaciones derivadas del presente Oferta Mercantil aceptada mediante Orden de Compra y su incumplimiento dé lugar a la terminación de este, o en caso de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil por las causales señaladas en la presente Oferta Mercantil, la parte incumplida deberá pagar a la parte cumplida, como estimación anticipada de los perjuicios causados a la parte cumplida, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor estimado que faltare por ejecutarse de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO PRIMERO: La parte afectada podrá cobrar los perjuicios causados en lo que exceda de la cláusula penal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El OFERENTE y RUITOQUE renuncian expresamente a ser reconvenidos judicialmente o requeridos por escrito para ser constituidos en mora para hacer exigible la Cláusula Penal.

PARÁGRAFO TERCERO: Por el pago de la Cláusula Penal aquí estipulada no se entiende extinguida la obligación derivada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, y cuyo incumplimiento da origen a la aplicación de la Cláusula Penal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA OFERTA MERCANTIL: Sin perjuicio de las situaciones particulares señaladas en las demás cláusulas de la presente Oferta Mercantil, constituyen causales de terminación de la misma, antes de su vencimiento, las siguientes:

I) CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO:

Son causales de incumplimiento y por ende constituyen causal de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, las siguientes:

1. El incumplimiento de las obligaciones que el OFERENTE y/o RUITOQUE adquiere(n) mediante el presente Oferta Mercantil.
2. La cesión total o parcial del presente sin el previo consentimiento escrito de la otra parte.
3. Si respecto a OFERENTE y/o RUITOQUE, se da inicio a un proceso de intervención, liquidación o disolución voluntaria o forzosa o reorganización empresarial de acuerdo con las normas generales y/o especiales que le aplican de acuerdo con su naturaleza jurídica. Este hecho facultará a la otra parte para iniciar las acciones legales a que haya lugar.
4. Cuando el OFERENTE y/o RUITOQUE, sus asociados o socios con participación superior a 5%, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de Naciones Unidas) o en listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
5. Por el no pago total o parcial por parte de RUITOQUE del valor equivalente a dos (02) facturas consecutivas correspondientes a la energía eléctrica suministrada.
6. Cuando el OFERENTE y/o RUITOQUE no entregue oportunamente alguna de las garantías mencionadas en esta Oferta Mercantil y en las condiciones aquí establecidas.
7. Cuando el OFERENTE y/o RUITOQUE se encuentre en proceso de retiro del mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011 y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen.
8. El no despacho de la energía asociada a la presente Oferta Mercantil Aceptada por un término de treinta (30) días por parte del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) por causas atribuibles al OFERENTE.
9. El desplazamiento en la entrada en operación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por más de quince (15) días calendario, ocasionado por el incumplimiento de RUITOQUE o del OFERENTE en el pago de las obligaciones facturadas por el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente.
10. Si al OFERENTE y/o RUITOQUE se le inicia un proceso de limitación de suministro y que esta limitación efectivamente se materialice, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan; para lo cual la parte cumplida podrá informar al ASIC la terminación anormal de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010.
11. Si el ASIC, o la autoridad que sea del caso, determina que el OFERENTE no cumple con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista - CROM, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen, adicionen o sustituyan, durante toda la vigencia de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, siempre y cuando impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en esta Oferta Mercantil.
12. El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía, en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar aplicación a la terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por las causales de incumplimiento anteriormente descritas, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (05) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil se dará por terminada de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, quedando facultada la parte cumplida ejercer su derecho al pago de la Cláusula Penal.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de configurarse cualquier causal de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, la parte cumplida deberá notificarlo al ASIC, previa justificación de los hechos que conllevaron a la terminación del mismo, para que el ASIC deje de considerar dicha relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, en la comercialización del Mercado Mayorista y quedará autorizada para solicitar la terminación del despacho.

II) CAUSALES QUE NO CONSTITUYEN INCUMPLIMIENTO:

No constituye causal de incumplimiento y, por lo tanto, no dará lugar al pago de indemnizaciones, multas o sanciones de cualquier tipo, las siguientes causales de terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil:

- a) Por expreso mandato de la ley, no causado por incumplimiento del OFERENTE y/o RUITOQUE.
- b) De común acuerdo entre el OFERENTE y RUITOQUE.

PARÁGRAFO TERCERO: La terminación anticipada de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil no exime al OFERENTE y/o RUITOQUE del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas hasta el último día de ejecución del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES A LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA PRESENTE OFERTA MERCANTIL: De conformidad con la Resolución 130 de 2019, las modificaciones a la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre el OFERENTE y RUITOQUE, una vez que la Oferta Mercantil aceptada haya sido registrada en el ASIC y deberán constar por escrito mediante la suscripción de un Otrosí.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre el OFERENTE y RUITOQUE, relacionada con la ejecución de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, como la celebración, interpretación, registro, exigibilidad, ejecución o liquidación, o al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el mismo, seguirá las siguientes reglas:

1. Como primera medida, el OFERENTE y RUITOQUE intentarán resolver el conflicto mediante arreglo directo entre ellas, para lo cual contarán con un plazo de dos (02) meses contados a partir del día siguiente en que se le comunique a la otra parte la controversia o diferencia.
2. De no lograrse el arreglo directo, el OFERENTE y RUITOQUE se someterán a una Audiencia de Conciliación en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022 y demás disposiciones legales que les sean aplicables, las reglamenten, adicionen o modifiquen.
3. Agotada la instancia anterior sin solución, o con acuerdo parcial, a solicitud del OFERENTE y/o RUITOQUE, las controversias susceptibles de conciliación en derecho, sometidas a conciliación y no conciliadas, distinta al cobro ejecutivo de sumas de dinero asociadas con esta relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, el OFERENTE y/o RUITOQUE convienen someter estos conflictos al procedimiento establecido en la Resolución CREG 067 de 1998 y a las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen o sustituyan.

4. Si la CREG llegare a declarar que no es competente para resolver una determinada diferencia, o la misma tenga como fundamento aspectos jurídicos, el OFERENTE y/o RUITOQUE acudirá(n) a la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. IMPUESTO Y OTROS GASTOS: El OFERENTE y RUITOQUE cubrirán el valor de los impuestos que les corresponda pagar de conformidad con el estatuto tributario vigente. Cuando con posterioridad a la fecha de aceptación de la presente Oferta Mercantil, cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o transferencia que incida(n) en los precios cotizados, tenga(n) alguna modificación, por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos y/o reglamentaciones para el sector eléctrico que afecten los precios cotizados, previo acuerdo entre el OFERENTE y RUITOQUE, sus efectos podrán ser incluidos en el precio de la presente Oferta Mercantil en igual proporción de los costos que resulten de la aplicación de los impuestos, contribución, gravamen, tasa o transferencia.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el numeral 52 del Estatuto Tributario, una oferta mercantil aceptada mediante orden de compra o de servicios no causa Impuesto de Timbre. Si por cualquier razón la Oferta Mercantil aceptada mediante orden de compra o de servicios llegare a estar gravada con el Impuesto de Timbre, el pago del mismo estará a cargo del OFERENTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE se comprometen a suministrar la información y documentación soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones tributarias.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. RÉGIMEN JURÍDICO: La presente Oferta Mercantil se rige por las normas de derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994, la Resolución CREG 130 de 2019, los Códigos de Red, Comercial, de Distribución, de Operación, de Racionamiento y de Medida expedidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y demás normas concordantes vigentes.

PARÁGRAFO: AJUSTE REGULATORIO: Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento de la aceptación de la presente Oferta Mercantil se expiden, promulgan o se producen cambios en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos de la Oferta Mercantil y los derechos que ahora se adquieren y contraen, el OFERENTE y/o RUITOQUE, en un periodo no mayor a treinta (30) días calendario, de común acuerdo realizarán las modificaciones y/o ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil aceptada o dentro de las condiciones económicas y de operación inicialmente pactadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INDEPENDENCIA DEL OFERENTE Y RUITOQUE: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE dejarán expresa constancia que la aceptación de la presente Oferta Mercantil por su propia naturaleza no constituye contrato de trabajo, ni relación laboral entre el OFERENTE y RUITOQUE, sus empleados, sus asociados, dependientes, subcontratistas o agentes al servicio. Bajo el entendido tanto para el OFERENTE como RUITOQUE que en virtud de la aceptación de la Oferta Mercantil no existe subordinación alguna entre el OFERENTE y RUITOQUE, sino que el OFERENTE goza de plena autonomía. Tanto el OFERENTE como RUITOQUE declararán que no hay vinculación laboral entre ellas y que sus relaciones jurídicas se rigen por las normas del Derecho Civil y Comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA DERIVADA DE LA PRESENTE OFERTA MERCANTIL: La liquidación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil,

deberá realizarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, mediante la suscripción de un acta tanto por el OFERENTE como RUITOQUE.

PARÁGRAFO: Una vez vencido el término indicado en esta cláusula, sin que OFERENTE y RUITOQUE se haya(n) reunido para suscribir el acta de liquidación de la relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, por razones imputables al OFERENTE o RUITOQUE, la parte cumplida queda autorizada para realizarla, sujeta a la aprobación final de la otra parte, para lo cual la parte Cumplida le enviará copia de la misma por correo electrónico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y demás normas concordantes que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, tanto el OFERENTE como RUITOQUE manifestarán que cuentan con una política de tratamiento de datos que se dará a conocer a la otra parte y que se entiende incorporada a la presente Oferta Mercantil. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, tanto el OFERENTE como RUITOQUE, autorizan a la otra parte para que almacene, utilice y administre sus datos personales con la finalidad de realizar actividades relacionados con el objeto social, cumplir con las obligaciones legales y/o contractuales o que por Ley o por políticas internas se tiene la obligación de realizar. Así mismo, tanto el OFERENTE como RUITOQUE manifiestan poseer la autorización conforme a la ley de sus empleados o colaboradores para el tratamiento de sus datos personales.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Cada parte será la responsable del tratamiento de los datos personales que le sean circulados a la otra parte, en relación con la finalidad de su recolección.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE se obligarán a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantendrán, confidencialidad que se extiende a su personal e inclusive una vez se haya terminado la relación comercial, sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad adicionales que suscriban tanto el OFERENTE como RUITOQUE.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE se obligarán a dar tratamiento de los datos personales que la otra parte le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias para la ejecución de la presente Oferta Mercantil, absteniéndose de darle tratamiento para fines distintos a la relación jurídica. Así mismo, se comprometen a devolver o suprimir los datos personales suministrados, una vez terminada la vigencia de la relación jurídica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE, se obligarán a mantener el secreto profesional y deberán guardar absoluta reserva acerca de los datos personales e información comercial y todas las demás circunstancias que en ejecución de esta Oferta Mercantil tuvieren conocimiento y que hagan referencia al funcionamiento u operación de tanto el OFERENTE como RUITOQUE, sus clientes, sus matrices o filiales o, en general, de cualquier compañía sobre la cual se le haya proporcionado información.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos legales, se entiende como información confidencial todo dato, reporte, interpretación, diagnóstico y cualquiera otra información que sea entregada por el OFERENTE y/o RUITOQUE, a la otra en ejecución de esta Oferta Mercantil, incluida pero no limitada a información acerca de sus clientes, proveedores, usuarios y/o suscriptores, productos y propiedad intelectual, que haya sido revelada de cualquier manera al receptor o a sus filiales, subsidiarias y/o

sus directores, empleados, agentes y/o asesores de cualquier clase (sus agentes), así como cualquier análisis desarrollado por el receptor de la información y/o sus agentes, que se derive de la información recibida, sea o no explícitamente designada como información confidencial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Tanto el Oferente como RUITOQUE se comprometerán a no utilizar la información confidencial para fines comerciales y sólo la utilizarán para efectos de esta Oferta Mercantil. Esta obligación de no revelar la información confidencial estará vigente durante el término de la Orden de Compra y, una vez que se haya terminado la relación contractual durante tres (3) años más contados a partir de la terminación del objeto de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO TERCERO: No se considera violación de la confidencialidad:

1. Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de lo dispuesto en la regulación vigente.
2. Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: RUITOQUE y el OFERENTE declararán bajo la gravedad de juramento que los recursos, fondos, dineros, activos, bienes o servicios relacionados con el presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil son de procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente; además, que los recursos, fondos, dineros, activos, bienes o servicios producto del presente relación jurídica derivada de la presente Oferta Mercantil, no van a ser destinados para la financiación del terrorismo ni con ninguno de sus delitos fuente, o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas penales vigentes en Colombia; de la misma forma, declararán bajo la gravedad de juramento que no incurre en sus actividades en ninguna actividad ilícita de las contempladas en las normas penales vigentes en Colombia o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione especialmente el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de los anteriores. Así mismo, RUITOQUE y el OFERENTE se obligarán a implementar las medidas tendientes a prevenir que sus operaciones puedan ser utilizadas con o sin su conocimiento y consentimiento como instrumentos para la realización de cualquier actividad ilícita de las contempladas en las normas penales vigentes en o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, especialmente el lavado de activos y la financiación al terrorismo o cualquiera de los delitos fuente de los anteriores.

PARÁGRAFO: ORIGEN DE INGRESOS: El OFERENTE y/o RUITOQUE declararán que tanto los recursos utilizados en la ejecución del Negocio Jurídico como sus ingresos, provienen de actividades y fuentes lícitas y se compromete a no utilizar a la otra parte o al Negocio Jurídico celebrado con ésta como vehículo para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en desarrollo de actividades ilícitas; igualmente, el OFERENTE y/o RUITOQUE se obligarán a reportar a la otra parte la inclusión de su nombre, razón o denominación social, el de sus socios con participación superior al 5%, sus administradores, representantes legales o cualquier otro aportante de recursos bajo cualquier título, en listas vinculantes para Colombia, entre ellas la emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la lista de Nacionales Especialmente Designados y personas bloqueadas emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), las cuales podrán ser consultadas por el OFERENTE y/o RUITOQUE, así como condena declarada mediante sentencia en firme emitida por autoridades en Colombia o en el exterior por delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente. En igual sentido, el OFERENTE y RUITOQUE se obligarán a responder ante la otra parte o cualquier tercero afectado por los perjuicios

causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de la parte cumplida para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. ANTICORRUPCIÓN: El OFERENTE y RUITOQUE se obligarán a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, Convenciones, Tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: (i) Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anti Corrupción de Colombia; (ii) Ley 1778 de 2016 sobre Responsabilidad Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que la reglamenten, adicionen o sustituyan; (iii) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su nombre en Inglés), (iv) Ley canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en Inglés), y (v) Ley británica Anti soborno (UKBA por su nombre en Inglés). El OFERENTE y RUITOQUE acordarán y se obligarán a que, durante la celebración y ejecución del Negocio Jurídico ni éste ni sus contratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado colombiano o de un Estado extranjero, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividad asociada al Negocio Jurídico. Así mismo, RUITOQUE y/o EL OFERENTE, y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos, para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del Negocio Jurídico, ya sea a nombre propio o de RUITOQUE o EL OFERENTE. El OFERENTE y RUITOQUE reconocerán que cualquier incumplimiento de la presente cláusula constituye causal de terminación unilateral a favor de la parte cumplida, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna. En caso de que el OFERENTE y RUITOQUE, así como los contratistas y trabajadores de aquel, conozcan un incumplimiento que contravenga lo aquí establecido, utilizarán el Canal Ético disponible para reportar tal incumplimiento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CONFLICTO DE INTERÉS: Tanto el OFERENTE como RUITOQUE declararán bajo la gravedad del juramento que, ni ellas ni sus contratistas, empleados, directivos, representantes legales o administradores están incurso en situaciones o relaciones que puedan configurar conflictos de interés con respecto a la otra parte, sus accionistas con participación superior al cinco por ciento (5%), directivos, representantes legales o administradores. Por conflicto de interés se entiende cualquier situación en la que RUITOQUE o el OFERENTE, directamente o a través de terceros, se encuentre en situaciones que reduzcan su independencia u objetividad, se vea abocado a la toma de una decisión y/o a alternativas de conducta, donde tiene la posibilidad de elegir entre el interés del Negocio Jurídico o el de cada una de ellas, y su interés personal o el de tercera persona.

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse en algunas de las etapas del Negocio Jurídico en un conflicto de interés sobreviniente, ante una situación que pueda ser constitutiva de conflicto de interés o ante situación que pueda generar duda sobre la existencia de un conflicto de interés relacionado con RUITOQUE o el OFERENTE, inmediatamente, después de conocido, la parte deberá reportar tal situación a través de los siguientes correos electrónicos:

1. **EL OFERENTE:** [xxxx@xxx]
2. **RUITOQUE:** escribanos@ruitoqueesp.com

[Insertar membrete del OFERENTE]

La omisión de esta obligación por parte de RUITOQUE o el OFERENTE constituye causal de terminación unilateral a favor de la otra parte, de acuerdo con lo establecido en el presente Negocio Jurídico, sin que la parte incumplida tenga derecho a indemnización alguna.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS INTEGRANTES: Será parte integrante de la presente Oferta Mercantil el Anexo No. 01. Curva de energía y el Anexo No. 02. Precios y cantidades de energía.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Toda comunicación en relación con esta Oferta Mercantil deberá hacerse por escrito y enviarse a las direcciones que a continuación se señalan:

EL OFERENTE,

Atención: []
Cargo: []
Dirección: []
Ciudad: []
Teléfono: []
Correo electrónico: []

RUITOQUE,

Atención: JAVIER LEONARDO CAMACHO ARIZA
Cargo: Representante Legal.
Dirección: Km 3, Autopista Piedecuesta – Floridablanca, Ruitoque Condominio, Edificio Ruitoque ESP.
Ciudad: Floridablanca, Santander.
Teléfono: (607) 6185871.
Correo electrónico: escribanos@ruitoqueesp.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. VALIDEZ DE LA OFERTA MERCANTIL Y PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN:

La presente Oferta Mercantil tendrá una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas y RUITOQUE deberá aceptar los términos y condiciones de la misma mediante expedición de la correspondiente Orden de Compra.

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]

NIT. [NIT]

[Razón Social]

Fecha de emisión: [Fecha de emisión de la Oferta Mercantil]

[Insertar membrete del OFERENTE]

ANEXO NO. 1 CURVA DE ENERGÍA
OFERTA MERCANTIL No. CP-RTQC2025-001
ENTRE EL OFERENTE Y RUITOQUE SA ESP
CANTIDADES HORARIAS DE ENERGÍA POR SUMINISTRAR

Cuadro de la curva de energía requerida por RUITOQUE:

CURVA DE DEMANDA ADJUDICADA MERCADO REGULADO RUITOQUE S.A. ES.P. AÑO xxxxxx																												
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total	No. Días	Total	
ene-25	Hab																									21	0	
	asub																									4		
	ven																									4		
feb-25	Hab																									20	0	
	asub																									4		
	ven																									4		
mar-25	Hab																									20	0	
	asub																									5		
	ven																									4		
abr-25	Hab																									20	0	
	asub																									4		
	ven																									4		
may-25	Hab																									21	0	
	asub																									5		
	ven																									5		
jun-25	Hab																									19	0	
	asub																									4		
	ven																									7		
jul-25	Hab																									20	0	
	asub																									4		
	ven																									4		
ago-25	Hab																									19	0	
	asub																									5		
	ven																									7		
sep-25	Hab																									22	0	
	asub																									4		
	ven																									4		
oct-25	Hab																									20	0	
	asub																									4		
	ven																									5		
nov-25	Hab																									19	0	
	asub																									5		
	ven																									7		
dic-25	Hab																									21	0	
	asub																									4		
	ven																									5		
																									365	0		

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]

NIT. [NIT]

[Razón Social]

Fecha de emisión: [Fecha de emisión de la Oferta Mercantil]

**ANEXO NO. 2 PRECIO Y CANTIDADES DE ENERGIA
OFERTA MERCANTIL No. CP-RTQC2025-001
ENTRE EL OFERENTE Y RUITOQUE SA ESP
PRECIOS (COP/kWh)**

Los siguientes son las cantidades y precios del suministro:

ANEXO 2 - OFERTA PRODUCTO 1					
NOMBRE DEL OFERENTE					
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA EN PESOS DE XXXX 20XX					
PRODUCTO 1					
AÑO	MES	PERIODO XXXX			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	\$/kWh
20XX	Enero	-		0	
20XX	Febrero	-		0	
20XX	Marzo	-		0	
20XX	Abril	-		0	
20XX	Mayo	-		0	
20XX	Junio	-		0	
20XX	Julio	-		0	
20XX	Agosto	-		0	
20XX	Septiembre	-		0	
20XX	Octubre	-		0	
20XX	Noviembre	-		0	
20XX	Diciembre	-		0	
Total Producto 1		-			

Los valores están expresados en pesos del mes de marzo del 2025.

Atentamente,

[Nombre del Representante Legal]

NIT. [NIT]

[Razón Social]

Fecha de emisión: [Fecha de emisión de la Oferta Mercantil]